

CONTRAT DE BAIL

SCCV D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

~~CP~~ Ph

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

SCCV au capital de 1 000 Euros dont le siège social est à PARIS (75008), 1
 , immatriculée sous le numéro RCS PARIS D .

représentée par ses 2 co-gérants :

Société Ghandour et frères , société par actions simplifiée au capital de 4.938.000 €, dont le siège social est situé au 134 rue charlerc , 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 333 700 000 représentée par Monsieur Guillaume , en sa qualité de Directeur.

Société Givralex , société à responsabilité limitée au capital de 8.144 000 €, dont le siège social est situé au 134 rue de saussure Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B , représentée par Monsieur F en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée "Le Bailleur"

D' UNE PART

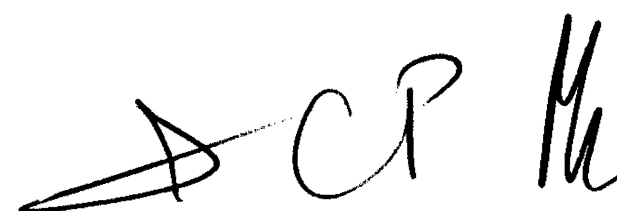
ET :

Roxanne Colli , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 716.053,03 euros, dont le siège social est situé 2 avenue de l'échalotte, Sens 43202 , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cherbourg sous le numéro B , représentée, à l'effet des présentes par sa gérante, Madame

Laquelle société se réserve la faculté de substituer, entre la date de signature et celle de prise d'effet des présentes, toute société filiale au sens des dispositions de l'article L. 233-1 du Code de commerce, présentant des garanties de solvabilité identique, tout en restant solidairement responsable de toutes les obligations mises à la charge du Preneur résultant du présent contrat de bail.

Ci-après dénommée "Le Preneur"

D' AUTRE PART



03 OCTOBRE 2006

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – DESIGNATION – CALCUL DES SURFACES

1.1. Désignation

1.2. Calcul des surfaces

ARTICLE 2 – DUREE – CONGES –RENOUVELLEMENTS

2.1. Durée

2.2. Congés

2.3. Renouvellements

ARTICLE 3 – ACTIVITES AUTORISEES – ENSEIGNE - AUTORISATIONS NECESSAIRES – EXCLUSIVITE - NON CONCURRENCE

3.1. Activités autorisées

3.2. Enseigne et sous enseignes

3.3. Autorisations nécessaires

3.4. Exclusivité

3.5. Non concurrence

ARTICLE 4 – LOYERS ET ACCESSOIRES

4.1. Loyer de base

4.1.1. Fixation initiale du loyer de base

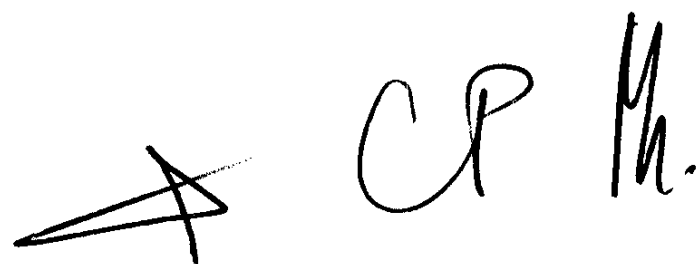
4.1.2. Actualisation

4.1.3. Indexation du loyer de base

4.2. Loyer variable additionnel

4.2.1. Fixation

03 OCTOBRE 2006

Handwritten signature and initials. On the left, a stylized signature that appears to be 'A'. To its right, the initials 'CP' and 'Mh.' are written in a cursive hand.

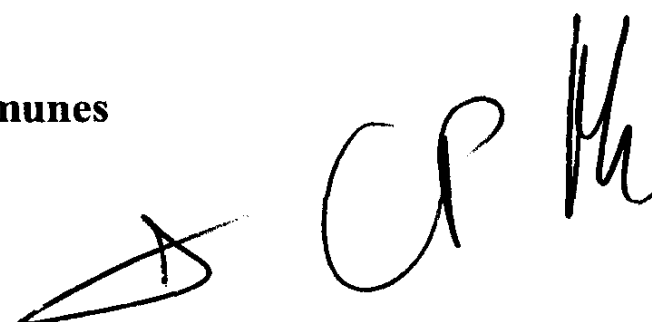
4.2.2. Définition et contrôle du chiffre d'affaires**4.2.2.1. Définition du chiffre d'affaires****4.2.2.2. Contrôle du chiffre d'affaires****4.2.2.3. Sanctions****4.3. Loyer de renouvellement****4.4. Modalités de paiement des loyers****4.4.1. Dispositions générales****4.4.2. Prélèvement sur compte bancaire****4.5. TVA****ARTICLE 5 – DEPOT DE GARANTIE****ARTICLE 6. - CHARGES****6.1. Définition des parties communes****6.2. Définition des charges****6.3. Impôts et taxes afférents aux parties communes et aux lieux loués****6.4. Répartition des charges communes****6.5. Règlement des charges****6.6. Charges privatives****ARTICLE 7 – IMPUTATION DES PAIEMENTS****ARTICLE 8 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET DILIGENCES SPECIALES DU PRENEUR POUR L'OUVERTURE LE DIMANCHE****8.1. Conditions suspensives****8.2. Ouverture le dimanche****ARTICLE 9 – LIVRAISON DU LOCAL****9.1. Date prévisionnelle - Convocation**

03 OCTOBRE 2006

Handwritten signatures and initials in black ink, including a stylized 'A' and the letters 'CP' followed by a signature.

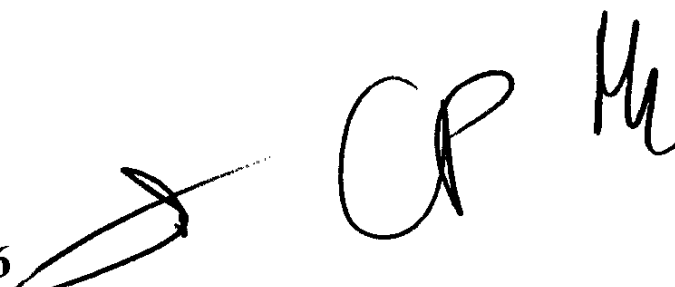
9.2. Réserves à la livraison**9.3. Absence du Preneur****9.4. Documents, justificatifs et règlements avant livraison****ARTICLE 10 – TRAVAUX D'AMENAGEMENT EXECUTES PAR LE PRENEUR****ARTICLE 11 – ENTRETIEN – TRAVAUX - ACCESSION****11.1. Entretien****11.2. Travaux****11.3. Accession****ARTICLE 12 – TRAVAUX DU BAILLEUR****ARTICLE 13 – EXPLOITATION – LOCATION-GERANCE – SOUS-LOCATION –
CESSION - NANTISSEMENT****13.1. Exploitation – Sous-location - Location-gérance - Domiciliation****13.2. Cession – Droit de préemption****13.2.1. Cession de fonds de commerce****13.2.2. Droit de préemption****13.3. Nantissement****ARTICLE 14 - CONDITIONS D'EXPLOITATION DU LOCAL PAR LE PRENEUR****14.1. Ouverture du local au public****14.2. Garnissement des lieux****14.3. Maintien en état normal d'exploitation****14.4. Soldes – Liquidations - Ventes****ARTICLE 15 - ESTHETIQUE – PUBLICITE –ENSEIGNE****ARTICLE 16 – REGLEMENTS - UTILISATION DES PARTIES COMMUNES****16.1. Observation des règlements****16.2. Travaux – Fermeture – Utilisation des parties communes**

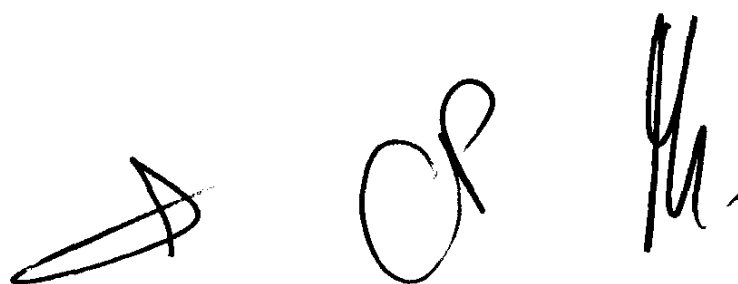
03 OCTOBRE 2006

Three handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'S' or 'Z' shape. The second is a large, loopy 'CP'. The third is a more complex, cursive signature.

ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR**ARTICLE 18 - ANIMATION ET PROMOTION DU CENTRE - STATISTIQUES****18.1. Animation et promotion du centre****18.2. Statistiques****ARTICLE 19 - ASSURANCES****19.1. Assurances du Bailleur****19.2. Assurances du Preneur****19.3. Renonciation réciproque à recours****ARTICLE 20 - RESPONSABILITE ET RECOURS****ARTICLE 21 - VISITE DES LIEUX****ARTICLE 22 - CLAUSE RESOLUTOIRE - SANCTIONS****22.1. Clause résolutoire****22.2. Sanctions : Indemnités et pénalité****22.2.1. Indemnités****22.2.2. Pénalité****ARTICLE 23 - CLAUSE D'INTERETS DE RETARD****ARTICLE 24 - RESTITUTION DU LOCAL LOUE****ARTICLE 25 - DECLARATIONS****ARTICLE 26 – MODIFICATIONS – TOLERANCES – INDIVISIBILITE****26.1. Modifications – Tolérances****26.2. Indivisibilité****ARTICLE 27 - FRAIS ET HONORAIRES - ELECTION DE DOMICILE - COMPETENCE****27.1. Frais et honoraires - Enregistrement****27.2. Elections de domicile**

03 OCTOBRE 2006

Handwritten signatures and initials. There is a large, stylized signature that appears to be 'CP' followed by 'H'. To the right of this, there are more initials, possibly 'H'. The date '03 OCTOBRE 2006' is written to the left of these signatures.

27.3. Compétence**ARTICLE 28 – DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT****28.1. Déclarations du Bailleur****28.2. Obligations du Preneur****ARTICLE 29 – CONFIDENTIALITE****29.1. Confidentialité du présent Bail****29.2. Confidentialité des informations échangées****ARTICLE 30 – CONDITIONS PARTICULIERES****ARTICLE 31 - RECAPITULATIF DES PIECES CONTRACTUELLES**Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature is a stylized 'A' with a horizontal line. The second signature is a stylized 'OP'. The third signature is a stylized 'M' with a horizontal line.

PREALABLEMENT AU BAIL, OBJET DES PRESENTES, IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les éléments visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous restent approximatifs et essentiellement documentaires. Ils ne concernent, d'autre part, que les caractéristiques générales du Centre Commercial.

Le preneur déclare que, au jour de la signature du bail, il est averti de ce que le programme général de l'immeuble commercial et de son environnement tels que définis par les plans et descriptifs techniques sont susceptibles de modifications et d'adaptations et notamment en fonction des demandes pouvant être formulées par les différentes administrations chargées de l'instruction du dossier.

1. L'opération immobilière

26 novembre 2001, a été lancée une consultation négociée pour la mise en vente de la partie est de la presqu'île Frissard, en vue de la réalisation d'un Pôle de Commerces, de Loisirs et de Culture en réhabilitation des t en construction neuve.

Le Bailleur ou toute personne physique ou morale qu'il se substituerait à cette fin, entend réaliser, après acquisition du terrain, un tel Pôle, d'une surface d'environ 66.000 m2 SHON comprenant :

- des espaces de commerces et de loisirs, dont environ 40.000 m2 de surface soumise à commerces,
- un multiplexe de cinémas soumis à CDEC Cinéma,
- des espaces de bureaux et/ou activités et d'autres éléments d'animation pour environ 12.000 m2,
- 1 060 places de stationnement environ, tant sur la presqu'île qu'à proximité immédiate.

Le Centre commercial (espaces de commerce et de loisirs) devrait ouvrir prévisionnellement ses portes au public dans le courant du second semestre 2008

a pour sa part prévu de réaliser un Centre d'Animation sur le thème de la mer, dénommé (, sur la partie ouest de la presqu'île Frissard, ainsi qu'un Complexe aquatique.

2. Régime immobilier

L'ensemble immobilier ainsi constitué pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un état descriptif de division en volumes et/ou d'une copropriété, selon l'organisation juridique retenue, celle-ci n'étant pas définie à ce jour.

03 OCTOBRE 2006

3. Parkings

sera à terme propriétaire de l'ensemble des places de parking, soit environ 4.000 places pour l'ensemble de la presqu'île et des équipements publics limitrophes

Elle s'est engagée à assurer, au seul bénéfice des consommateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont acheté un produit ou payé un ticket pour l'entrée dans un des équipements du Centre commercial, la gratuité des deux premières heures de stationnement pour l'ensemble de ces places, hormis celles qui ne pourront faire l'objet d'un parc clôturé à gestion centralisée, et ce dès l'ouverture du Centre de Commerces et pour une durée minimale de trois ans à dater de la dernière des trois dates d'ouverture du () u du Centre de Commerces de la presqu'île FRISSARD. Au terme des trois années, il sera étudié le cas échéant la mise en place d'une tarification adaptée.

4. Règlement intérieur du Centre Commercial

Les règles de fonctionnement du Centre Commercial qui s'imposent aux exploitants seront précisées dans un Règlement Intérieur ainsi qu'il est dit à l'article 17 du présent bail.

5. Gestion des locaux appartenant au Bailleur

Le Bailleur se réserve la possibilité de donner mandat à une société de gestion qui assurera la gestion des locaux commerciaux lui appartenant. Ce gestionnaire disposera de l'ensemble des habilitations légales nécessaires pour effectuer sa mission. Le Preneur s'engage à respecter les directives que ce gestionnaire sera amené à donner dans le cadre de sa mission.

IL A ETE D'UN COMMUN ACCORD ARRETE CE QUI SUIIT :

Le bail, régularisé dans le cadre des dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce et de ceux non abrogés du Décret du 30 septembre 1953, soumis aux conditions suspensives visées à l'article 8.1. ci-après, est consenti et accepté aux clauses et conditions qui suivent, qui s'appliqueront pendant toute la durée du bail et de ses éventuels renouvellements et prorogations, et qui sont applicables tant au preneur qu'à ses successeurs éventuels.

ARTICLE 1 – DESIGNATION – CALCUL DES SURFACES

1.1. Désignation

Le Bailleur donne par les présentes à bail au Preneur, qui accepte, un local commercial dépendant du Centre Commercial, correspondant aux caractéristiques suivantes :

Lot : MC 2

Surface RDC : 1.058 m²

Surface R+1 : 589 m²

Mezzanine: 319 m²

Surface totale : 1.966 m²

Surface de vente : 1 850 m²

03 OCTOBRE 2006

Le local sera constitué par une coque livrée au Preneur brute de gros œuvre, fluides en attente, conformément au descriptif (C.P.T.A.) annexé au présent bail.

1.2. Calcul des surfaces

Il est rappelé qu'en conformité des usages en matière de Centres Commerciaux et de convention formelle, seront prises en compte, notamment pour la fixation du loyer, les surfaces comprises entre :

- les axes des murs mitoyens avec les parties privatives,
 - les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes et des murs en façade extérieure,
- sans aucune déduction pour trémies, poteaux, gaines, réseaux et cloisons intérieures (dans la limite de 20 cm), etc.

Elles seront toujours mesurées, d'un commun accord, à un mètre du sol.

Les surfaces seront toujours calculées selon ces modalités.

Il est entendu entre les parties que la surface contractuelle approximative visée à l'article 1.1. ci-dessus pourra varier dans la limite de 4% en plus ou en moins par rapport à la surface réelle, sans que cette différence ne puisse avoir d'incidence sur les conditions financières du présent bail.

En cas de contestation de la surface indiquée au présent bail de la part du Preneur, une vérification contradictoire pourra avoir lieu entre le Géomètre du Preneur et celui du Bailleur ; cette vérification devra, à peine de forclusion, être demandée par le Preneur, ce que celui-ci accepte, dans le mois de la livraison des locaux. Les frais seront alors intégralement à la charge de la partie en défaut.

Le Preneur reconnaît avoir eu son attention attirée sur les différences de calcul existant entre les surfaces prises en compte selon les modalités contractuellement définies ci-dessus et les surfaces dites utiles qui peuvent être d'usage dans d'autres secteurs locatifs.

ARTICLE 2 – DUREE – CONGES – RENOUVELLEMENTS

2.1. Durée

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de douze ans, qui commencera à courir à compter de la livraison du local, dans les conditions visées à l'article 9 ci-après.

2.2. Congés

Par dérogation expresse aux dispositions de l'article L.145-4 alinéa 1, le Preneur n'aura la faculté de donner congé pour la première fois qu'à l'expiration de la seconde échéance triennale. Il aura en conséquence la faculté de donner congé à l'expiration des deuxième et troisième périodes triennales, comme en fin de bail, dans les formes et délais de l'article L.145-9 du Code de Commerce.

03 OCTOBRE 2006



En dehors du congé en fin de bail dans les termes de la loi, le Bailleur n'aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale que s'il entend invoquer les dispositions des articles L.145-18, L.145-21 et L.145-24, et ce dans les formes et délais de l'article L.145-9 du Code de Commerce.

2.3. Renouvellements

Il est convenu qu'en cas de renouvellement du présent bail, celui-ci interviendra pour une durée de douze années, ceci par dérogation expresse aux dispositions de l'article L.145-12 du Code de Commerce.

Il en sera de même pour les éventuels renouvellements successifs.

ARTICLE 3 – ACTIVITES AUTORISEES – ENSEIGNE - AUTORISATIONS NECESSAIRES – EXCLUSIVITE - NON CONCURRENCE

3.1. Activités autorisées

Les locaux objets du présent bail devront être utilisés à l'usage exclusif suivant :

Activité principale : Librairie, beaux-arts, loisirs créatifs, papeterie, disques, DVD, presse, carterie et encadrement.

Compte tenu de la nature spécifique des centres commerciaux cette destination s'entend strictement et exclut toute autre activité, de quelque nature, importance ou durée que ce soit.

Il est ici précisé que le Preneur devra exercer de manière permanente, sur la totalité des locaux loués, la totalité des activités prévues ci-avant, celles-ci constituant un tout indivisible.

En conséquence, le Preneur devra prendre toutes dispositions requises afin de procéder à une ventilation du chiffre d'affaires selon les branches d'activités, de nature à permettre au Bailleur d'effectuer les contrôles requis dans les conditions prévues par l'article 4.2.2.2. du bail.

Le Preneur s'engage par ailleurs à fournir au Bailleur, à première demande, l'attestation communiquée par l'ORGANIC précisant la surface de vente déclarée par le Preneur.

3.2. Enseigne et sous enseignes

Le Preneur devra exploiter les lieux sous l'enseigne principale suivante :

Il exploitera, par ailleurs, le rayon disques/DVD sous la sous enseigne
et le rayon Loisirs créatifs sous la sous enseigne I

Le Preneur devra s'efforcer de maintenir cette enseigne et ces sous enseignes.

03 OCTOBRE 2006

 CP M.

Toutefois, il pourra changer d'enseigne et de sous enseignes après avoir obtenu l'accord préalable et exprès du Bailleur, qui ne pourra le refuser si la nouvelle enseigne et les sous enseignes sont d'un niveau de gamme, de qualité et de notoriété équivalent aux précédentes.

La clause de destination demeurera en toutes hypothèses inchangée.

3.3. Autorisations nécessaires

Il est en outre précisé que l'autorisation donnée au Preneur d'exercer les activités visées ci-dessus n'implique de la part du Bailleur aucune garantie de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à quelque titre que ce soit.

Le Preneur fera en conséquence son affaire personnelle de toutes les déclarations et obtentions des autorisations administratives ou licences qui seraient nécessaires à l'exercice de sa profession, et notamment des autorisations nécessaires aux installations classées le cas échéant, sans que le Bailleur ne puisse en aucun cas être recherché à ce sujet.

Le Preneur supportera le paiement de toutes redevances, taxes et autres droits afférents à ses activités et à l'utilisation des locaux loués.

Le Preneur prendra en charge les travaux et l'ensemble des frais rendus nécessaires, du fait de son activité, par une exigence de la réglementation, de toute administration, ou de toute autorité que ce soit même si ces modifications ou travaux portent sur le gros œuvre de l'immeuble. Dans ce dernier cas les travaux pourront, si le Bailleur le demande, être réalisés par lui, aux frais du Preneur. Les travaux réalisés par le Preneur devront en toute hypothèse l'être dans le respect des dispositions de l'article 11.2. ci-après.

3.4. Exclusivité

Le Bailleur consent au Preneur l'exclusivité de l'activité principale de librairie, beaux-arts, loisirs créatifs, papeterie, disques, DVD, presse, carterie et encadrement, poursuivie par ce dernier.

Cette exclusivité est, toutefois, limitée aux surfaces de vente supérieures à 200 m² dans le Centre Commercial, de sorte que le Preneur ne pourra s'en prévaloir dans l'hypothèse où une ou plusieurs des activités précitées seraient poursuivies par une enseigne titulaire d'un bail portant sur une surface de vente inférieure à 200 m².

De plus, la présente garantie d'exclusivité ne fait pas obstacle au droit, pour le Bailleur, de louer d'autres locaux dans le centre, d'une surface de vente égale ou supérieure à 200 m², à des enseignes susceptibles de distribuer accessoirement des produits similaires ou concurrents dès lors que ces produits sont étroitement liés à une thématique développée dans le cadre d'une activité principale distincte.

supérieure à 200 m², leurs éventuels successeurs ou remplaçants, sur le même lot ou sur un lot différent du centre commercial, pourront distribuer des livres, des disques ou des DVD.

03 OCTOBRE 2006

Handwritten signature and initials, including a large 'A' and 'CP' followed by a stylized 'H'.

Par ailleurs, le preneur accepte d'ores et déjà qu'une future moyenne surface de bricolage-équipement de la maison puisse être titulaire d'un bail portant sur une surface de vente supérieure à 200 m² ainsi que ses éventuels successeurs ou remplaçants.

Sous réserve de ce qui précède, la présente garantie d'exclusivité sera applicable durant la durée du présent bail et de ses éventuels renouvellements successifs.

Le Bailleur ne sera en aucun cas responsable de la concurrence que les autres personnes physiques ou morales exerçant, à quelque moment que ce soit, leurs activités dans les diverses parties du Centre Commercial pourraient faire au Preneur.

3.5. Non concurrence :

Le Preneur, qu'il exerce sous l'enseigne mentionnée à l'article 3.2 ci-dessus ou sous toute autre enseigne qu'il viendrait à adopter ultérieurement, s'interdit, à compter de la signature des présentes et pendant la durée du présent bail et de ses prorogations et renouvellements éventuels, d'exploiter ou de s'intéresser directement ou indirectement à l'exercice d'une activité similaire à une distance de moins de deux mille mètres de l'une quelconque des limites extérieures du Centre Commercial.

Cette disposition, ne porte pas atteinte au droit de celui-ci de maintenir dans cette zone une exploitation préexistante à la signature du bail.

ARTICLE 4 – LOYERS ET ACCESSOIRES

Conformément à des usages constants en matière de centres commerciaux, le loyer comportera une double composante : l'une déterminée, l'autre variable.

4.1. Loyer de base

4.1.1. Fixation initiale du loyer de base

Le loyer de base correspondant à la valeur locative du local telle qu'appréciée par les parties, est le suivant :

206 548 Euros Hors taxes par an

Il se décompose comme suit :

Rdc : 130 € hors taxes et hors charges par m² et par an

R+1 et Mezzanine: 76 € hors taxes et hors charges par m² et par an

4.1.2. Actualisation

Compte tenu de la signature anticipée du bail, il est expressément convenu entre les parties que le loyer de base ci-dessus sera, à la prise d'effet du bail, actualisé en lui appliquant de plein droit et sans aucune formalité ni demande, le taux de variation de l'indice BT01 (tous corps d'état), l'indice de référence étant l'indice BT01 du mois de janvier 2006, et l'indice de comparaison étant le dernier indice BT01 paru à la date de livraison du local.



03 OCTOBRE 2006

4.1.3. Indexation du loyer de base

Pour tenir compte des effets de l'inflation, le loyer de base déterminé comme il est dit ci-dessus à l'article 4.1.1. et actualisé dans les termes de l'article 4.1.2. sera ensuite indexé de plein droit et sans formalité ni demande, le 1^{er} janvier suivant la date d'effet du bail, puis ensuite, tous les ans à même date, en fonction des variations de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE (base 100-4^{ème} trimestre 1953).

* Pour la première fois :

- comme indice de référence, le dernier indice publié à la date de prise d'effet du bail,
- et comme indice de comparaison, le dernier indice publié à la date d'indexation.

* Ensuite, pour chaque année N d'indexation, les indices utilisés seront :

- comme indice de référence, l'indice du 2^{ème} trimestre de l'année N-2,
- comme indice de comparaison, l'indice du 2^{ème} trimestre de l'année N-1.

Au cas où, quelle qu'en soit la raison, l'indice choisi ne pourrait être appliqué, les parties conviennent expressément :

- . de lui substituer soit l'indice qui serait publié en remplacement, soit à défaut, un indice similaire choisi d'un commun accord entre elles,
- . A défaut d'accord, de faire désigner par voie judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, un expert qui aura les pouvoirs de mandataire commun des parties et qui aura pour mission de choisir ou, au besoin, de reconstituer un indice légalement utilisable dans les baux. Sa décision sera insusceptible de recours.

Les honoraires et les frais d'expert seront supportés par moitié par le Bailleur et le Preneur.

4.2. Loyer variable additionnel

4.2.1. Fixation

Le Preneur réglera en outre un loyer variable additionnel correspondant, le cas échéant, à la différence positive entre un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le Preneur, tel que défini à l'article 4.2.2.1 ci-après, pendant la période considérée, et le loyer de base contractuellement dû pour cette même période.

Ce pourcentage est fixé à

3,5 % Hors Taxe du chiffre d'affaires Hors Taxe.

Handwritten signatures and initials: a stylized 'A' or star-like mark, followed by 'CP', and 'Hh'.

03 OCTOBRE 2006

4.2.2. Définition et contrôle du chiffre d'affaires

4.2.2.1. Définition du chiffre d'affaires

Il faut entendre par chiffre d'affaires :

- Le montant total des ventes hors taxes, au comptant ou à crédit, escomptes déduits, réalisées par le Preneur dans le cadre de ses activités professionnelles ou avec son autorisation, dans, sur ou à partir d'une partie quelconque des locaux loués, y compris les ventes à l'exportation et les commissions perçues.
- Le montant total des ventes, commissions ou services hors taxes résultant des commandes passées en quelque qualité que ce soit et par quelque moyen que ce soit, notamment par lettres, télégrammes, téléphone, télécopies, Internet, abonnement, démarches ou par tous autres moyens, donnés ou reçus dans, sur ou à partir des lieux loués, quel que soit le lieu d'exécution et notamment en cas de livraison à domicile, y compris les rétrocessions effectuées par le Preneur (ex. : refabrications de marchandises à des sociétés du groupe du Preneur, ...),
- Le montant total des ventes à crédit, à compter du moment où le crédit aura été accordé, et ce quel que soit le sort de l'encaissement.

Les parties précisent que, quelles que soient les caractéristiques de l'activité du Preneur dans les lieux loués, le chiffre d'affaires s'entend du total des ventes réalisées, et non des seules commissions perçues par le Preneur.

En cas de cession, le chiffre d'affaires pris en considération pour le calcul du loyer variable sera, dans les conditions exposées ci-dessus, celui réalisé par le cédant au cours de l'année civile précédant la cession, et ce jusqu'à ce que le cessionnaire ait effectué une année entière d'exploitation.

Le Preneur devra pouvoir justifier à tout moment soit de l'emploi d'un procédé électronique de comptabilisation, soit de l'utilisation de caisses enregistreuses pour enregistrer toutes ses opérations, de manière à permettre un contrôle effectif par le Bailleur.

4.2.2.2. Contrôle du chiffre d'affaires :

Afin de permettre le contrôle de son chiffre d'affaires tel que défini ci-dessus, le Preneur s'engage à transmettre au Bailleur les renseignements suivants :

- Dans les dix jours suivant la fin de chaque trimestre, un état certifié sincère et véritable par le Preneur du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du trimestre échu. Ces états trimestriels devront être établis de manière nette et précise, pour que le Bailleur puisse s'en satisfaire et en suivre tous les détails.
- Dans les deux mois suivant la fin de l'année civile, une déclaration du chiffre d'affaires hors taxes de l'année écoulée, signée par le Preneur et certifiée par un Expert-comptable indépendant ou un Commissaire aux Comptes, ainsi qu'une copie certifiée dans les mêmes conditions, du bilan annuel du Preneur, et de sa déclaration fiscale.

03 OCTOBRE 2006

Handwritten signatures and initials: a stylized 'A' or 'Z' mark, the letters 'CP', and a signature that appears to be 'M.'.

Le Preneur tiendra ou fera tenir à la disposition du Bailleur, ou de tout organisme comptable de son choix, pendant trois années à partir de la fin de chaque année civile, les documents fiscaux ainsi que les livres et documents comptables (à savoir journaux, grands livres, balances, comptes annuels, livres de caisse, bandes de caisse ou tout document détaillant les ventes par articles ou tout autre document qui lui serait substitué) établissant le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par lui, dans les lieux loués.

La comptabilité du Preneur devra être analytique et porter exclusivement sur l'exploitation dans, sur ou à partir des lieux loués.

Le Bailleur pourra faire procéder, par tout organisme comptable de son choix, dans les trois ans suivant la remise d'un état trimestriel ou annuel, à un contrôle des livres et documents comptables et fiscaux afférents à l'établissement et à la justification du chiffre d'affaires réalisé dans, sur et à partir des lieux loués.

4.2.2.3. Sanctions

Sans préjudice des autres droits et actions du Bailleur, le défaut par le Preneur de respecter les obligations résultant pour lui de l'article 4.2.2.2., entraînera de plein droit l'application d'une pénalité, passé le délai de 8 jours après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse.

Cette pénalité, d'un montant de deux cents (200) euros par jour de retard, compensatrice de la perturbation provoquée par cette carence, est en même date de valeur que le loyer de base et sera indexée annuellement dans les mêmes conditions.

Si le contrôle révèle une erreur ou une inexactitude de plus de 2% dans la déclaration, le Preneur devra, en tout état de cause, régler au Bailleur, indépendamment du loyer afférent au chiffre d'affaires non déclaré, une indemnité forfaitaire égale à trois mois du loyer de base toutes taxes comprises en vigueur.

4.3. Loyer de renouvellement

Il est expressément convenu qu'à l'occasion de chacun des éventuels renouvellements du présent bail, le loyer de base sera en toute hypothèse et indépendamment de la durée du bail, fixé à la valeur locative du local, appréciée au jour de la prise d'effet du bail renouvelé, dans le cadre des dispositions des articles 23-1 à 23-5 du Décret du 30 septembre 1953.

Les autres clauses et conditions du bail, en ce compris le loyer variable additionnel, seront en toute hypothèse reportées à l'identique et continueront à trouver application, dans le cadre des baux renouvelés successifs.

La fixation d'un loyer selon un mode binaire se composant d'un loyer de base à la valeur locative et d'un loyer variable est une condition essentielle et déterminante du présent bail et de ses renouvellements éventuels, sans laquelle le Bailleur n'aurait pas contracté.



03 OCTOBRE 2006

4.4. Modalités de paiement des loyers

4.4.1. Dispositions générales

Les loyers seront payables trimestriellement et terme à échoir, le premier jour de chaque trimestre civil et sont stipulés portables au domicile du Bailleur ou de son mandataire.

D'un commun accord entre les parties, le Preneur bénéficiera d'une franchise de loyer de deux mois.

En conséquence, le loyer sera dû deux mois après le jour de prise d'effet du bail telle que définie à l'article 2.1. ci-dessus. A compter de cette date, et jusqu'à la fin de l'année civile en cours, le loyer variable additionnel sera déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période, sans préjudice du loyer de base exigible pour la même période, prorata temporis.

A compter du 1er janvier suivant, les loyers de base et variable additionnel seront calculés par année civile.

Le loyer de base, indexé au début de chaque année civile dans les conditions édictées à l'article 4.1.3. ci-dessus, sera appelé au début de chaque trimestre.

Le loyer variable additionnel, dans l'hypothèse où il serait déclenché en application des dispositions de l'article 4.2.1 du présent bail, sera appelé consécutivement à la réception, par le bailleur, des renseignements et documents comptables visés à l'article 4.2.2.2. Le Preneur s'engage à régler, à première demande du Bailleur, le réajustement qui en résultera.

4.4.2. Prélèvement sur compte bancaire

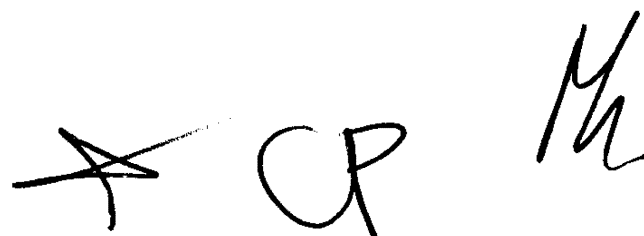
En vue de simplifier le recouvrement des loyers en principal et accessoires, des charges et des frais d'animation et promotion, dus par le Preneur au Bailleur, au titre du présent bail, le Preneur autorise le Bailleur ou le mandataire de son choix, à prélever sur le compte bancaire

lors de leurs échéances, les sommes qui lui seraient dues.

Le Preneur remet ce jour au Bailleur un exemplaire de l'imprimé de demande et d'autorisation de prélèvement dûment complété et signé et accompagné d'un relevé d'identité bancaire.

Le Preneur prendra toutes dispositions pour que son compte soit suffisamment approvisionné pour satisfaire aux prélèvements. A cet effet, leurs montants lui seront envoyés par le Bailleur au moins quinze jours à l'avance.

En cas de changement de domiciliation bancaire, le Preneur s'engage à remettre au Bailleur, deux mois avant la plus proche échéance, un nouvel imprimé de demande et d'autorisation de prélèvement dûment complété et signé.



03 OCTOBRE 2006

4.5. TVA

Le loyer, les charges et tous accessoires du présent bail s'entendent hors taxes sur la valeur ajoutée. Le Preneur s'engage en conséquence à acquitter, entre les mains du Bailleur, en sus desdits loyers, charges et accessoires, le montant de la TVA ou de toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution, au taux légal couramment en vigueur.

Si pour un motif quelconque la présente location était assujettie au droit de bail, le Preneur devra en supporter le remboursement.

ARTICLE 5 – DEPOT DE GARANTIE

Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, le Preneur fournira, au plus tard quinze jours après la date de signature du présent bail, une garantie bancaire à première demande représentant 3 mois de loyer de base hors taxes émanant d'un établissement financier fiable, soit :

51 637 € Hors Taxes (cinquante et un mille six cent trente-sept euros)

A la date de prise d'effet du bail, le Preneur devra substituer, à cette garantie à première demande, un chèque de dépôt de garantie correspondant, au minimum, à un mois et demi de loyer de base hors taxes et devra remettre au Bailleur, une caution bancaire émanant d'un établissement financier fiable correspondant au solde du dépôt de garantie.

Il est expressément convenu entre les parties que ce dépôt de garantie devra en tout temps représenter trois mois de loyer de base hors taxes.

En conséquence, lorsque le loyer de base se trouvera augmenté ou diminué pour quelque cause que ce soit, et notamment par l'effet de la clause d'indexation stipulée ci-dessus, la somme versée à titre de dépôt de garantie sera également automatiquement augmentée ou diminuée dans la même proportion.

Le dépôt de garantie sera conservé par le Bailleur pendant la durée du bail et de ses éventuels renouvellements et prorogations. Il ne sera pas productif d'intérêt au profit du Preneur et ne pourra en aucun cas être imputé par le Preneur sur le dernier terme dû. Il sera restitué au Preneur au plus tard six mois après remise des clés et paiement de tous les loyers, charges, accessoires, indemnités d'occupation, réparations et pénalités dont il pourrait être débiteur envers le Bailleur.

En cas de cession, le Bailleur restituera le dépôt de garantie au cédant après imputation de toutes sommes éventuellement dues comme indiquées au paragraphe précédent, et communication du chiffre d'affaires certifié par l'expert-comptable du cédant à la date de prise d'effet de la cession. Le cessionnaire devra pour sa part verser au Bailleur le montant du dépôt de garantie dû en exécution du bail.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Preneur, le montant du dépôt de garantie se compensera automatiquement avec toutes sommes susceptibles de faire, de la part du Bailleur, l'objet d'une déclaration de créances. La poursuite du contrat de bail

03 OCTOBRE 2006

entraînera alors la nécessité de constituer un nouveau dépôt de garantie, indépendamment du règlement des loyers, charges et accessoires courants à bonne date.

ARTICLE 6. - CHARGES

Le loyer devant constituer pour le Bailleur un revenu net de toutes charges, le Preneur aura à régler au Bailleur ou à la personne physique ou morale qu'il aura désignée, sa quote-part de la totalité des impôts, taxes, charges, prestations et frais, augmentée de la TVA, afférente aux parties communes et à usage collectif de l'ensemble immobilier et du Centre Commercial, et ce quel que soit le régime juridique qui sera retenu (pleine propriété, copropriété, division en volumes,...) dans les conditions ci-après, étant rappelé que le montant des charges est susceptible de varier suite à des modifications affectant les parties communes générales, pour tenir compte de ces modifications.

Il est ici précisé que :

- dans le cas où la surface de son lot est comprise entre 1 000 et 1 500 m², le Preneur s'engage à mettre à disposition du Centre Commercial un équipier qualifié ERP1, qui sera en permanence relié au PC sécurité selon une procédure à mettre au point.
- dans le cas où la surface de son lot est supérieure à 1 500 m², le Preneur s'engage à mettre à disposition du Centre Commercial deux équipiers qualifiés ERP1, selon la même procédure que ci-dessus.

Conformément aux obligations usuelles en la matière, ces salariés pourront être distraits de leurs tâches au cas où les impératifs de sécurité concernant le centre commercial l'exigeraient, ce que le Preneur accepte par avance. Ils recevront une formation spécifique assurée par le Centre Commercial.

6.1. Définition des parties communes

Les parties communes sont définies par les documents régissant l'ensemble immobilier. A défaut, elles comprennent, outre le gros œuvre, les murs, toitures, verrières, portes, réseaux et installations techniques, la rue centrale et les passages, voies d'accès et de circulation, aires de livraison, espaces verts, circulations verticales et horizontales, ascenseurs, escalators, travellators, locaux administratifs et techniques du Centre, les enseignes générales du Centre et la signalisation extérieure, etc., et plus généralement la totalité des équipements et des éléments de structure ainsi que les surfaces et les locaux ne faisant pas l'objet d'une jouissance privative.

NB : Il est ici rappelé que la Ville fera son affaire de la gestion des parkings dont bénéficie le centre commercial.





6.2. Définition des charges

A titre énonciatif et non limitatif, il est précisé que les charges comprennent notamment, et dans la mesure où les prestations correspondantes sont fournies :

- * Les frais d'abonnement et de consommation d'électricité, d'eau et de tous fluides, de chauffage, de ventilation, de voirie, d'enlèvement des déchets et de nettoyage,
- * L'acquisition, l'entretien et le remplacement des mobiliers, plantes et espaces verts, de la signalétique,
- * Tous travaux, et frais et honoraires y afférent, concernant les équipements, canalisations, réseaux, voies d'accès et de circulation, mails et plus généralement toutes les parties communes, de réparations ou de réfections, grosses ou menues, sans aucune distinction même s'il s'agit des travaux prévus par l'article 606 du Code Civil ou de travaux de mise en conformité ou de mise aux normes par rapport à la réglementation présente et à venir, de ravalement, de remplacement, d'amélioration, de reconstruction ou de rénovation, de second œuvre et ce, même si les travaux sont consécutifs à un cas de force majeure, sont nécessités par l'évolution des techniques ou l'obsolescence des matériaux et équipements, ou sont justifiés par la réglementation administrative en vigueur ou à venir ou par l'intérêt du Centre,
- * Tous contrôles des installations, réseaux et parties communes nécessités par la réglementation présente ou à venir, en ce compris l'audit de fin de garantie décennale,
- * Les frais inhérents aux postes liés à la circulation, à la sécurité, au gardiennage, au nettoyage, à l'entretien, etc...
- * Le coût d'acquisition, d'entretien et de remplacement de l'outillage et du matériel d'entretien,
- * Le coût d'entretien, de réparation et de remplacement des systèmes d'accès au Centre et à l'ensemble immobilier, des canalisations et réseaux communs (eau, éclairage, sprinklage, chauffage, climatisation et tous fluides), des chaudières, des locaux techniques et des équipements et installations à usage commun,
- * les frais, dépenses, charges et honoraires liés à l'administration et à la direction du Centre,
- * Les honoraires de gestion immobilière du mandataire du Bailleur pour l'organisation, la gestion et le recouvrement des charges.
- * Les honoraires de gestion locative du mandataire du Bailleur pour la facturation et le recouvrement des loyers,
- * Toutes les primes d'assurances contractées par ou pour le compte du Bailleur, pour la totalité de l'ensemble immobilier et du Centre Commercial, ou par l'organisme de gestion pour les parties à usage collectif, ainsi que l'agencement et le mobilier des parties communes,
- * Toutes les charges, immobilières et d'exploitation, des parties communes de l'ensemble immobilier, de quelque nature qu'elles soient, et quel que soit le régime juridique de l'ensemble immobilier, comme par exemple l'ensemble des charges de copropriété, d'AFUL, d'ASL, etc, le cas échéant,

03 OCTOBRE 2006

 CP 

6.3. Impôts afférents aux parties communes et aux lieux loués

Le Preneur devra rembourser au Bailleur les impôts et taxes afférents aux parties communes, étant expressément convenu que le Preneur devra rembourser au Bailleur sa quote-part des impôts et taxes de toute nature, ainsi que toutes nouvelles contributions, taxes, augmentations d'impôts légalement mises à la charge des bailleurs et, à titre d'exemple, sans que cette liste soit limitative, l'impôt foncier, la taxe sur les ordures ménagères et la taxe sur les bureaux, les commerces et les entrepôts, afférents aux parties communes.

La quote-part des impôts et taxes afférents aux parties communes sera calculée au pro rata des surfaces louées.

Le Preneur devra également rembourser au Bailleur la quote-part de l'impôt foncier, de la taxe sur les ordures ménagères, de la taxe sur les bureaux, les commerces et les entrepôts, et de toutes taxes actuelles ou futures afférentes aux locaux loués, ainsi qu'éventuellement la taxe additionnelle au droit au bail.

Les impôts et taxes afférents aux locaux loués seront appelés séparément, en fonction de la surface louée, hors pondération, et soumis à TVA.

6.4. Répartition des charges communes

Les charges communes sont calculées en prenant en compte la totalité des surfaces données à bail au Preneur par rapport à la totalité des surfaces privatives (hors parties communes) appartenant au Bailleur.

Pour ce calcul, les surfaces seront pondérées de la manière suivante :

- pour les locaux d'une surface inférieure ou égale à 500 m², il sera appliqué un coefficient de pondération de 1 pour les surfaces en rez-de-chaussée,
- pour les locaux d'une surface comprise entre 501 m² et 1000 m², il sera appliqué un coefficient de pondération de 0,60 pour les surfaces en rez-de-chaussée,
- pour les locaux d'une surface comprise entre 1001 m² et 1500 m², il sera appliqué un coefficient de pondération de 0,40 pour les surfaces en rez-de-chaussée,
- pour les locaux d'une surface comprise entre 1501 m² et 2000 m², il sera appliqué un coefficient de pondération de 0,35 pour les surfaces en rez-de-chaussée,
- pour les locaux d'une surface comprise entre 2001 m² et 3500 m², il sera appliqué un coefficient de pondération de 0,30 pour les surfaces en rez-de-chaussée,
- pour les locaux d'une surface supérieure à 3500 m², il sera appliqué un coefficient de pondération de 0,26 pour les surfaces en rez-de-chaussée,
- pour les kiosques, il sera appliqué un coefficient de pondération de 1,3,
- pour les terrasses et les espaces clos ouverts, il sera appliqué un coefficient de pondération de 0,05,

03 OCTOBRE 2006

- pour les cinémas, il sera appliqué un coefficient de pondération de 0,26
- il sera en outre pratiqué un abattement de 50% sur les coefficients de pondération ci-dessus pour les surfaces en étages et pour les mezzanines sur rez-de-chaussée, et de 70% pour les mezzanines du premier étage.

6.5. Règlement des charges

Le Bailleur ou son mandataire, en liaison le cas échéant avec l'organisme de gestion des parties à usage collectif autorisé, établira un budget prévisionnel annuel comprenant toutes les charges à répartir entre les exploitants.

Ce budget prévisionnel sera communiqué au Preneur un mois avant le début de chaque exercice.

Le Preneur devra verser, à compter de la prise d'effet du bail, dès réception de la facture, puis le premier jour de chaque trimestre civil et d'avance, sa quote-part de provision pour charges, et dans les dix jours de l'appel de fonds, le solde de la régularisation annuelle.

Les comptes seront arrêtés une fois l'an et répartis entre les exploitants du centre en faisant apparaître les montants hors taxes et la TVA, que le Preneur pourra récupérer après paiement intégral des sommes appelées.

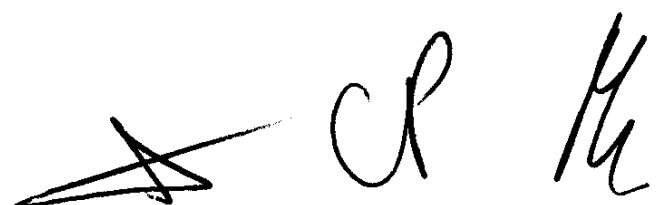
Les acomptes trimestriels de charges seront appelés sur la base du budget prévisionnel établi en début d'année ou sur la base du budget réel de l'année précédente.

En conséquence, le Preneur s'engage à régler au Bailleur, à première demande de celui-ci, la totalité des quotes-parts lui incombant dans les conditions définies ci-dessus, ainsi que la régularisation annuelle qui résultera des arrêtés de compte.

Si la régularisation annuelle fait apparaître un solde en faveur du Preneur, il sera imputé sur l'acompte trimestriel suivant.

Le Bailleur se réserve, en outre, la faculté de réclamer au Preneur, à titre de fonds de roulement, sa quote-part d'une somme égale au quart du budget prévisionnel annuel de charges. En cas de départ des lieux loués, il lui sera remboursé à la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel aura eu lieu son départ des lieux, après déduction éventuelle de toutes les sommes dues au titre des charges communes.

Le règlement des charges interviendra selon les modalités fixées à l'article 4.4.2. du présent bail.



03 OCTOBRE 2006

6.6. Charges privatives

Le Preneur devra par ailleurs satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus, de manière à ce que le Bailleur ne puisse être inquiété à ce sujet et, en particulier, il devra acquitter les contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives, la taxe professionnelle et tous autres impôts et taxes, présents et à venir, relatifs aux lieux loués. Il devra justifier de leur acquit à toute réquisition et, en tout cas, huit jours au moins avant la fin du bail.

Le Preneur devra aussi acquitter directement tous abonnements et toutes consommations personnelles, notamment d'eau, d'électricité, de chauffage, de refroidissement (frais de production d'eau tempérée), de téléphone, selon les indications de ses compteurs et relevés, ainsi que toutes primes d'assurances.

Il s'acquittera également, ponctuellement, de ses charges salariales et sociales (cotisations URSSAF, ASSEDIC, ORGANIC, etc.), ainsi que du règlement de la T.V.A. relative à l'exploitation de son fonds et devra en justifier par la production des documents correspondants, à première demande du Bailleur, et au moins une fois par an ainsi qu'à la fin du bail.

A cet égard, il est indiqué que si, par impossible, le Bailleur est amené à régler certaines dépenses pour le compte du Preneur, celui-ci s'engage à les lui rembourser à première demande. Ainsi, il supportera ou remboursera au Bailleur les frais résultant des travaux d'entretien et de réparation du local loué.

ARTICLE 7 – IMPUTATION DES PAIEMENTS

L'imputation des paiements effectués par le Preneur sera faite par le Bailleur dans l'ordre suivant :

- frais de recouvrement et de procédure,
- dommages et intérêts,
- intérêts,
- clause pénale,
- dépôt de garantie et réajustement du dépôt de garantie,
- créances de loyers ou d'indemnités d'occupation : concernant ce poste, l'imputation sera faite par priorité par le Bailleur sur les sommes n'ayant pas fait l'objet de contentieux,
- ajustements du fonds de roulement,
- provisions sur charges communes.

A l'intérieur de chacun de ces postes, priorité sera donnée aux locaux accessoires ou annexes par préférence au local principal et aux dettes les plus récentes par rapport aux dettes les plus anciennes.



03 OCTOBRE 2006

ARTICLE 8 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET DILIGENCES SPECIALES DU PRENEUR POUR L'OUVERTURE LE DIMANCHE

8.1. Conditions suspensives

Le Bailleur ne pourra procéder à la réalisation du Centre commercial qu'après avoir acquis le terrain et obtenu l'ensemble des autorisations administratives nécessaires.

Le présent bail est en conséquence consenti sous les conditions suspensives expresses et cumulatives suivantes :

- Vente définitive, au profit du Bailleur, dans la partie Est de la presqu'île Frissard, de partie de la parcelle cadastrée section NB numéro 88 pour 9 hectares 74 ares 87 centiares et partie constituée de la parcelle cadastrée section NB numéro 89, pour 1 hectare 03 ares 27 centiares,
- Obtention par le Bailleur d'une autorisation d'exploitation commerciale (CDEC ou CNEC) définitive et purgée de tout recours, portant création d'une surface de vente d'environ 40.000 m2,
- Obtention par le Bailleur d'une autorisation d'exploitation cinématographique (CDEC ou CNEC) définitive et purgée de tout recours, portant sur 2450 fauteuils environ et 12 salles.
- Obtention par le Bailleur, le cas échéant, d'un ou plusieurs permis de démolir définitif et purgé de tout recours et du droit de retrait,
- Obtention par le Bailleur du ou des permis de construire définitifs et purgés de tout recours et du droit de retrait, permettant la construction d'une SHON de 66.000 m2 environ,
- Obtention par le Bailleur de toutes autres autorisations administratives définitives liées à l'opération.

L'ensemble de ces conditions suspensives devra être réalisée au plus tard le 30 juin 2007.

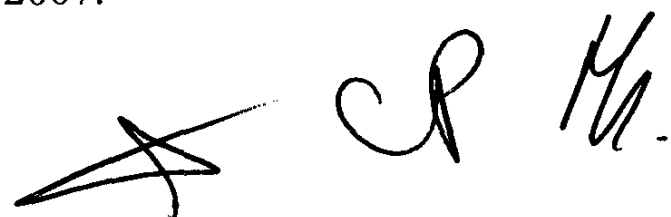
Au plus tard dans les huit jours suivant cette date, le Bailleur notifiera au Preneur, par courrier recommandé avec avis de réception, la réalisation ou la non réalisation des conditions suspensives susvisées.

A défaut de réalisation de l'une ou l'autre de ces conditions suspensives au plus tard le 30 juin 2007, le présent bail deviendra caduc, nul et de nul effet, sans indemnité de part ni d'autre.

Les sommes versées par le Preneur à la signature des présentes lui seront alors remboursées, sans intérêt, dans un délai de huit jours de l'envoi du courrier recommandé avec avis de réception notifiant la non réalisation des conditions suspensives, à l'exclusion des frais et honoraires afférents à l'établissement du présent bail, qui ne seront pas remboursés au Preneur, ce que celui-ci accepte expressément.

Il est expressément convenu que les conditions suspensives visées au présent article sont stipulées au bénéfice exclusif du Bailleur. En conséquence le Bailleur, et lui seul, pourra y renoncer si bon lui semble, à charge pour lui d'en prévenir le Preneur par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard le 30 juin 2007.

03 OCTOBRE 2006



8.2. Ouverture le dimanche

La Ville du Havre s'est engagée à faire ses meilleurs efforts pour obtenir le classement du site en zone touristique d'affluence exceptionnelle et l'autorisation préfectorale d'ouverture du Centre de commerces tous les dimanches de l'année, en appuyant toutes les demandes effectuées en ce sens auprès du Préfet, notamment par une délibération de Conseil Municipal.

Le Preneur s'engage expressément pour sa part, dans l'hypothèse d'un tel classement, et dès la livraison du local, à faire toutes diligences pour obtenir une autorisation individuelle d'ouverture de son commerce le dimanche, et à en justifier au Bailleur.

A défaut, le Preneur sera redevable envers le Bailleur d'une pénalité forfaitaire et transactionnelle de 1.000 euros par jour de retard dans la production de ces justificatifs, passé un délai de quinze jours de l'envoi par le Bailleur d'un courrier recommandé avec avis de réception réclamant lesdits justificatifs.

ARTICLE 9 – LIVRAISON DU LOCAL

9.1. Date prévisionnelle - Convocation

Le Preneur prendra possession du local au jour de la livraison qui lui en sera faite par le Bailleur.

La date prévisionnelle d'ouverture du centre au public est fixée au second semestre 2008. Elle est purement indicative et ne revêt aucun caractère contractuel. Elle pourra en conséquence être reportée, sans conséquence sur la validité des présentes et sans que la responsabilité du Bailleur ne puisse être recherchée de ce chef.

La livraison du local précédera de trois mois l'ouverture au public du Centre commercial.

Le Bailleur informera tout les deux mois le Preneur de l'état d'avancement des travaux et, dès qu'il en aura connaissance, de l'éventuelle modification de la date de livraison des locaux.

La date définitive pour la livraison du local sera notifiée par le Bailleur au Preneur par courrier recommandé avec avis de réception portant convocation du Preneur pour cette livraison.

9.2. Réserves à la livraison

Le Preneur ne pourra refuser la livraison que dans l'hypothèse où les réserves formulées lors de cette livraison correspondraient à des erreurs ou défaut de réalisation d'une importance telle qu'ils empêcheraient le Preneur d'entreprendre ses travaux d'aménagement, ce dont il devra justifier. Dans ce cas, le Preneur sera convoqué à nouveau par le Bailleur lorsqu'il aura été remédié à ces erreurs ou défauts, sans indemnité de part ni d'autre.

Les imperfections reconnues mais ne justifiant pas un tel refus d'entrée dans les lieux ne retarderont pas la prise de possession.

03 OCTOBRE 2006

9.3. Absence du Preneur

Si le Preneur, pour quelque raison que ce soit, ne se présente pas à la date prévue pour la livraison du local, le Bailleur lui adressera une nouvelle convocation par courrier recommandé avec avis de réception, en vue d'une nouvelle tentative de livraison qui se tiendra dans un délai de dix jours de la date initialement prévue.

En cas de nouvelle absence du Preneur, le Bailleur aura le choix, ce que le Preneur accepte expressément :

- Soit de dresser un procès-verbal de livraison, même en l'absence du Preneur, qui sera adressé au Preneur par courrier recommandé avec avis de réception et le bail prendra alors son plein et entier effet à la date de ce procès-verbal.
- Soit de dresser un procès-verbal de carence, qui sera adressé au Preneur par courrier recommandé avec avis de réception, et le bail sera alors caduque et ne prendra pas effet, le Bailleur retrouvant immédiatement la libre disposition du local.

Dans cette seconde hypothèse, le Preneur devra verser au Bailleur, à titre d'indemnité forfaitaire et transactionnelle, une somme correspondant à trois années du loyer de base actualisé, le dépôt de garantie ainsi que toute somme déjà versée par le Preneur restant acquis par ailleurs au Bailleur.

9.4. Documents, justificatifs et règlements avant livraison

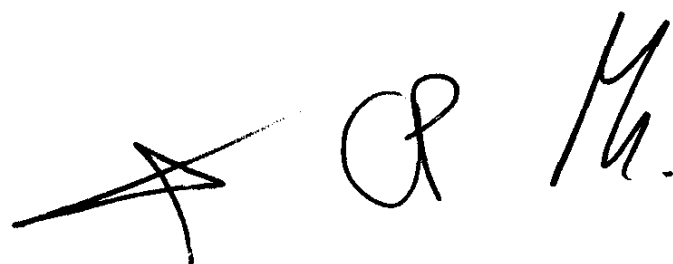
Le Preneur s'engage expressément, dans un délai de six semaines au plus à compter de la réception par ses soins de la convocation du Bailleur à la réunion de livraison et en toute hypothèse au jour de la livraison du local, à adresser au Bailleur :

- les plans et projets d'aménagement relatifs aux travaux du Preneur,
- les justificatifs de la souscription des polices d'assurance visées au CPTA et à l'article 19.2. ci-après,
- le règlement de toutes les sommes dues par le Preneur avant la livraison du local.

A défaut, et jusqu'à remise de l'ensemble des documents et règlements ci-dessus, le Preneur sera redevable envers le Bailleur d'une indemnité fixée, de manière forfaitaire et définitive, à mille euros (1.000 euros) par jour de retard dans cette remise.

ARTICLE 10 – TRAVAUX D'AMENAGEMENT EXECUTES PAR LE PRENEUR

A la date fixée par le Bailleur pour la livraison du local, les travaux incombant au Bailleur sur le local, tels que définis au C.P.T.A., ainsi que l'état général du Centre seront suffisamment avancés pour que le Preneur puisse engager ses propres travaux d'aménagement, le Bailleur poursuivant ensuite les travaux lui incombant aux termes du C.P.T.A., tant dans les lieux loués le cas échéant que sur le Centre, pour que le Centre Commercial soit en état d'accueillir le public à la date prévue d'ouverture au public du Centre.



03 OCTOBRE 2006

Les travaux d'aménagement, de décoration intérieure et de mise en conformité du local pour l'activité seront exécutés par le Preneur, à ses frais, dans les conditions indiquées dans le C.P.T.A. et au Cahier des charges Façades et Enseignes annexés au bail.

Le Preneur devra effectuer ses travaux dans le délai prescrit à l'article 9.1. ci-avant, de manière à ce que les travaux soient achevés pour l'ouverture du Centre Commercial au public. Il est ici convenu que pendant ce délai le Bailleur aura la faculté d'achever à l'intérieur du local les travaux afférents au centre et lui incombant au titre du C.P.T.A.

Dès l'achèvement de ses travaux, le Preneur devra faire constater par le Bailleur leur conformité avec les plans et le dossier d'aménagement. En cas de non conformité, le Bailleur pourra prescrire des travaux complémentaires ou rectificatifs, qui seront alors exécutés par le Preneur, à ses frais.

Au cas où le Preneur n'aurait pas achevé les travaux lui incombant et ouvert son local au public à la date prévue d'ouverture du Centre au public, le Preneur devra payer au Bailleur, à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive, en supplément du loyer normalement dû, une somme égale, prorata temporis, au double du loyer contractuel de référence pour le période de retard, tout mois commencé étant dû en entier.

ARTICLE 11 – ENTRETIEN – TRAVAUX - ACCESSION

11.1. Entretien

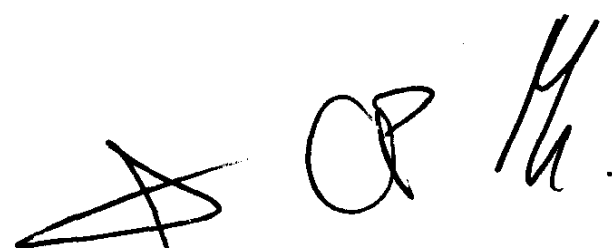
Le Preneur devra maintenir en parfait état d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et propreté, l'ensemble des locaux loués, les installations techniques et notamment les installations de climatisation, de protection contre l'incendie, les vitres, les accessoires, l'équipement et la devanture, procéder à la remise en état de ceux-ci aussi souvent qu'il sera nécessaire et remplacer, s'il y a lieu, ce qui ne pourra être réparé.

D'une manière générale, le Preneur devra, pendant toute la durée du bail, tenir les lieux loués en parfait état et effectuer les réparations menues ou grosses et remplacements de toute nature qui s'avèreraient nécessaires, étant cependant convenu que s'agissant des réparations prévues par l'article 606 du Code Civil, celles-ci seront exécutées par le Bailleur, aux frais du Preneur.

Il devra entretenir, réparer ou remplacer, à ses frais, les vitrages qui pourraient recouvrir certaines parties des lieux loués et ne pourra exercer aucun recours contre le Bailleur, en raison des dégâts causés par des infiltrations d'eau provenant desdits vitrages.

Le Preneur devra exécuter sans délai, à ses frais exclusifs, toutes les mises en conformité et travaux de quelle que nature que ce soit prescrits par l'Administration (hygiène, sécurité, législation du travail, etc.), en vertu de règlements, d'ordonnances et de tous autres textes en vigueur ou à venir liés à son activité.

L'ensemble de ces travaux sera réalisé dans le strict respect des dispositions de l'article 11.2. ci-après.



03 OCTOBRE 2006

Le Preneur devra informer immédiatement le Bailleur de toute réparation qui deviendrait nécessaire en cours de bail, comme de tout sinistre ou dégradation s'étant produit dans les lieux loués ainsi que de tout vice de construction, défaut ou malfaçon affectant les constructions, quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent, et ce sous peine d'être tenu personnellement de lui rembourser le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour lui de ce sinistre ou désordre, et d'être notamment responsable vis-à-vis de lui du défaut de déclaration en temps utile de ceux-ci à sa Compagnie d'Assurances.

Le Bailleur se réserve le droit de vérifier, à tout moment, le bon état d'entretien et de réparation des lieux loués.

11.2. Travaux

Le Preneur ne pourra effectuer dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de mur, aucune construction sans le consentement préalable exprès du Bailleur, auquel les descriptifs et plans devront préalablement être soumis.

Les travaux devront, en cas d'accord du Bailleur, être réalisés, après obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires, dans les règles de l'art et le strict respect du C.P.T.A. (Cahier des Prescriptions Techniques et Architecturales) et du Cahier des charges Façades et Enseignes.

Le Preneur sera tenu de recourir aux services des entreprises de gros œuvre, d'étanchéité et de protection incendie de l'immeuble, ainsi qu'aux services du bureau de contrôle, du coordinateur SPS (Sécurité Protection de la Santé) et SSI (Système de Sécurité Incendie), dans le cadre de contrats directs auxquels le Bailleur demeurera étranger, aux frais risques et périls du Preneur.

Le Preneur sera tenu de souscrire, préalablement à la réalisation des travaux, les assurances pour couvrir sa responsabilité civile dans le cadre de l'exécution du chantier ainsi, le cas échéant, qu'au titre des garanties biennales et décennales.

Le Preneur sera seul responsable, vis-à-vis du Bailleur et des tiers, des conséquences éventuellement dommageables de ses travaux.

11.3. Accession

Tous travaux réalisés par le Preneur dans les lieux loués, tant lors de la prise de possession des lieux qu'en cours de bail, quelle qu'en soit la nature – finitions, modifications, améliorations, constructions, réparations, mise en conformité - feront accession au Bailleur en fin de bail, sans indemnité au profit du Preneur.

En cas de réalisation de travaux sans l'accord écrit du Bailleur, celui-ci pourra exiger à tout moment que les lieux loués soient remis, aux frais du Preneur, dans leur état primitif, sans préjudice de l'application des sanctions encourues dans les termes du présent bail ou de la législation en vigueur.

03 OCTOBRE 2006

ARTICLE 12 – TRAVAUX DU BAILLEUR

Par dérogation aux dispositions des articles 1723 et 1724 du code civil, le Preneur devra souffrir, sans indemnité ni réduction de loyer, toutes réparations, tous travaux d'amélioration ou même de construction nouvelle ou d'extension horizontale ou verticale du Centre Commercial que le Bailleur, les copropriétaires ou les propriétaires des volumes du Centre Commercial ou de l'ensemble immobilier se réservent de faire exécuter, quels qu'en soient les inconvénients et la durée, cette dernière excédât-elle quarante jours.

Toutefois, dans l'hypothèse où l'inexécution de ces travaux ne met pas en péril le Centre, ses occupants ou les riverains, le Preneur et le Bailleur se concerteront afin d'établir dans la mesure du possible les périodes de réalisation desdits travaux afin de limiter au minimum la nuisance à l'activité commerciale du Preneur. Dans cette même hypothèse, le Bailleur s'engage à mettre en œuvre les moyens dont il dispose pour favoriser la visibilité, l'accessibilité et l'exploitabilité des lieux loués étant précisé que le Preneur ne pourra solliciter d'indemnité ni de diminution de loyer de ce chef.

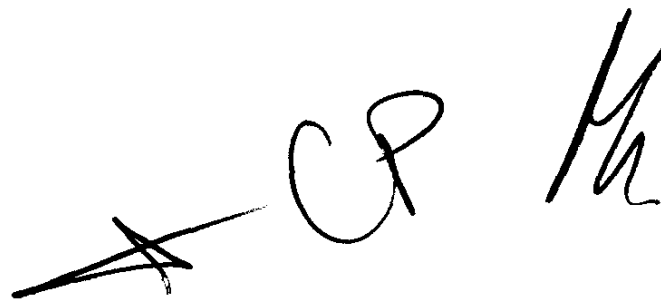
Le Bailleur aura le droit par ailleurs d'installer, entretenir, utiliser, réparer ou remplacer les tubes, conduites, câbles et fils qui desservent d'autres parties du Centre Commercial ou de l'ensemble immobilier et qui traversent les lieux loués, aux endroits susceptibles de troubler le moins l'activité commerciale du Preneur.

Le Preneur devra supporter à ses frais toutes modifications d'arrivée de branchement, de remplacement de compteurs ou d'installations intérieures pouvant être exigées par les Compagnies distributrices des eaux, de l'électricité, du téléphone, des fluides de chauffage, et en général de tous fluides.

Le Preneur devra prendre toutes dispositions utiles pour favoriser la réalisation des travaux précités, notamment en déplaçant les meubles tentures, agencements, canalisations, appareils et autres dont la dépose serait nécessaire.

Pour toute modification ou tout changement des conduites principales résultant d'une modification entreprise par le Preneur, celui-ci devra s'entendre directement avec les Compagnies de Distribution et en rembourser le coût au Bailleur.

Le Bailleur, les copropriétaires ou les propriétaires des volumes du Centre Commercial ou de l'ensemble immobilier conservent la faculté, ce que le Preneur reconnaît expressément, de réaliser toutes modifications de l'implantation, du nombre, des surfaces et de la répartition des magasins et kiosques, le Preneur renonçant à tout recours à leur encontre de ce chef.

Handwritten signatures and initials. From left to right: a stylized signature, the letters 'CP', and a signature that appears to be 'Hh'.

ARTICLE 13 – EXPLOITATION – LOCATION-GERANCE – SOUS-LOCATION – CESSION - NANTISSEMENT

13.1. Exploitation – Sous-location - Location-gérance - Domiciliation

Le Preneur devra exploiter les lieux personnellement. Il ne pourra ni sous-louer, ni se substituer toute personne physique ou morale, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, dans les lieux loués.

Il ne pourra donner son fonds de commerce en location-gérance ni procéder à la domiciliation d'un tiers.

Le Preneur ne pourra pas installer dans les lieux loués, ni dans ses abords, des automates (manège, distributeurs, etc.) ni des bornes internet.

13.2. Cession – Droit de préemption

13.2.1. Cession de fonds de commerce

La cession du présent droit au bail seul est strictement interdite, le Preneur n'ayant la faculté de céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce, et après agrément exprès du Bailleur.

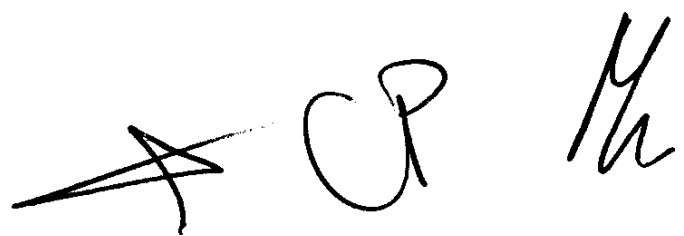
La cession devra porter sur la totalité des activités commerciales exercées par le Preneur, dans les lieux loués, telle que définies à l'article 3.1. des présentes, celles-ci constituant un tout indivisible.

Sauf à ce que le Bailleur use de son droit de préemption dans les conditions visées à l'article 13.2.2 ci-dessous, l'acte de cession devra contenir une clause par laquelle le cédant se déclarera solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires et l'exécution de toute clause du présent bail, à compter de la date de cession et ce, même en cas de cessions successives, jusqu'à l'expiration du présent bail. Il est précisé que, s'agissant d'une garantie solidaire, les cédants successifs renoncent à tout bénéfice de discussion et de division et aux dispositions de l'article 2037 du Code Civil et que le Bailleur ne sera pas tenu envers eux d'effectuer la moindre formalité dans le cas où il viendrait à consentir des délais au débiteur principal.

Le Bailleur sera appelé à concourir à l'acte qui devra obligatoirement être reçu sous la forme authentique. Une copie exécutoire de cet acte lui sera remise dans le mois de la signature.

Par ailleurs, il est précisé que le Preneur devra, préalablement à la cession, être à jour dans le règlement des loyers, charges et accessoires, et faire son affaire personnelle du paiement de ses charges salariales, fiscales et sociales.

Enfin, le cessionnaire devra verser le dépôt de garantie dû au Bailleur, le jour de la signature de l'action de cession, le dépôt de garantie détenu étant remboursé par le Bailleur au cédant, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent bail.



03 OCTOBRE 2006

13.2.2. Droit de préemption

En cas de cession du bail par le Preneur à l'acquéreur de son fonds de commerce, le Bailleur bénéficiera d'un droit de préemption. Le Preneur devra en conséquence lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception son projet d'acte de cession en lui indiquant, à peine de nullité de la notification, le nom et l'adresse de l'acquéreur, le prix, les modalités de paiement et, d'une manière générale, toutes conditions de la vente projetée ainsi que les lieux, jour et heure prévus pour la réalisation de cette cession qui ne pourra intervenir moins de deux mois, après la réception de cette notification.

Concernant les stocks et les contrats en cours, toute justification devra être donnée au Bailleur, en même temps que la notification, à peine de nullité de cette dernière, sur l'énumération qualitative et l'évaluation des stocks et sur la nature exacte des contrats, y compris les contrats de travail ainsi que sur la personnalité des co-contractants.

En tout état de cause, l'accord de principe donné par le Bailleur avant communication de l'intégralité du contrat de cession ne dispensera pas le Preneur de lui remettre pour accord et avant toute régularisation ledit projet d'acte.

Il est précisé qu'à compter de la notification visée ci-dessus, toute substitution d'une personne physique ou morale à l'acquéreur nommément mentionné dans la notification devra faire l'objet d'une nouvelle notification au Bailleur, celui-ci disposant d'un nouveau délai pour exercer le droit de préemption dans les conditions prévues au présent article.

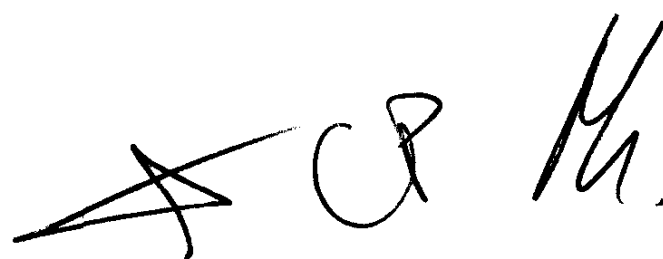
Il est expressément convenu entre les parties que cette notification vaut offre de vente aux conditions qui y sont contenues. Dès lors que le Bailleur aura manifesté son intention d'exercer le droit de préemption qui lui est reconnu selon les modalités ci-après exposées, les dispositions de l'article 1589 alinéa 1 du Code Civil seront applicables à l'offre ainsi faite.

Le Bailleur aura la faculté, dans les deux mois de la réception de cette notification, d'informer le Preneur, dans les mêmes formes en conformité du droit de préemption qui lui est reconnu, à égalité de conditions, de sa décision d'user de ce droit de préemption à son profit ou à celui de toute personne physique ou morale qu'il pourra se substituer.

En cas de mise en oeuvre du droit de préemption, la cession devra alors être régularisée dans le mois suivant la notification de la décision du Bailleur, par acte sous seing privé rédigé par le Conseil de celui-ci.

Le droit de préemption ainsi défini s'imposera, dans les mêmes conditions, aux acquéreurs successifs pendant toute la durée du bail, de ses prorogations ou renouvellements.

Les conditions de l'article 13.2. s'appliqueront à toutes les cessions quelles qu'en soient la forme et les modalités : cession judiciaire, cession onéreuse ou gratuite, cession ou apport de droit au bail et du fonds de commerce, cession amiable ou par adjudication, et même en l'état du redressement ou de la liquidation du Preneur.



13.3. Nantissement

Tout nantissement sur le fonds exploité dans les lieux loués, consenti par le Preneur, devra être intégralement dénoncé au Bailleur, dans le délai du mois à compter de son inscription.

ARTICLE 14 - CONDITIONS D'EXPLOITATION DU LOCAL PAR LE PRENEUR

14.1. Ouverture du local au public

Le Preneur devra ouvrir impérativement son local au public à la date fixée pour l'ouverture du Centre Commercial au public, date qui lui sera notifiée par le Bailleur, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.

A défaut, le Preneur sera redevable envers le Bailleur de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 10, dernier alinéa, du présent bail.

14.2. Garnissement des lieux

Le Preneur s'engage à tenir les locaux loués constamment équipés de matériel et de marchandises en quantité suffisante pour répondre à tout moment du paiement du loyer et de ses accessoires, ainsi que de l'exécution des obligations qui découlent pour lui du présent bail.

14.3. Maintien en état normal d'exploitation

A compter de l'ouverture de son magasin, le Preneur devra maintenir les locaux loués en état permanent d'exploitation effective et normale et dans les conditions du règlement intérieur.

Il est ici précisé que le maintien des locaux loués en état permanent d'exploitation est une condition essentielle et déterminante pour le Bailleur.

Il devra garder en magasin une variété complète et suffisante de marchandises et conserver un personnel suffisant pour un service adéquat de la clientèle.

Il devra en outre affecter à la vente la totalité des surfaces de son magasin, telles que définies à l'article 1.1., à l'exception des surfaces raisonnablement nécessaires pour le stockage et les bureaux.

14.4. Soldes – Liquidations - Ventes

Le Preneur ne pourra effectuer, dans les locaux loués, des soldes que dans les limites légales d'usage et aux périodes déterminées par l'Association des Commerçants et/ou la Direction du Centre.

Il lui est, par ailleurs, interdit de pratiquer des liquidations de stock, sauf accord préalable du Bailleur, et sous réserve d'avoir obtenu les autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur, ce dont le Preneur devra justifier au Bailleur.

Le Preneur s'oblige à assurer une présentation des marchandises adéquate, compte tenu des usages en matière de centres commerciaux.

03 OCTOBRE 2006

Sont donc prohibées toutes présentations de marchandises en vrac et, plus généralement, toutes ventes réalisées dans des conditions assimilables à une vente au déballage.

De même, toute vente aux enchères, même sur décision de justice, pour motifs divers (fermeture du magasin, procédure collective ou autre, ...) est interdite dans ces mêmes locaux, sauf dérogation du Bailleur ou de son représentant.

Le Preneur s'interdit également tout démarchage de la clientèle dans les parties communes et toute interpellation à partir des lieux loués.

ARTICLE 15 - ESTHETIQUE – PUBLICITE –ENSEIGNE

Le Preneur s'engage, dans la propre publicité relative exclusivement à son activité dans le Centre, à utiliser obligatoirement le nom du Centre Commercial et le sigle que le Bailleur aura éventuellement créé.

Tout ce qui est susceptible de porter atteinte à l'esthétique du Centre Commercial devra être soumis à l'approbation du Bailleur et du Syndic ou de l'organe chargé de la gestion des parties communes.

L'apposition ou l'utilisation de quelque manière que ce soit d'affiches, bannières, banderoles, signalisation lumineuse ou sonore, ou inscriptions sur la devanture, la vitrine ou toute autre matérialisation visible de l'extérieur de la part du Preneur, ainsi que sur la façade ou sur les façades communes, le toit et les parties communes est interdite, sauf autorisation préalable écrite du Bailleur ou de son représentant. Cette autorisation, à défaut de durée déterminée précisée, conservera un caractère précaire et révocable.

Le Preneur devra en outre obtenir, pour toutes enseignes, quels que soient leur forme et leur emplacement, l'agrément de l'Architecte du Centre Commercial appelé à vérifier que l'enseigne projetée est compatible avec l'esthétique générale et avec les caractéristiques du Centre Commercial, en ce qui concerne son type, ses dimensions et son emplacement ; en cas de refus, le Preneur ne pourra en aucun cas réclamer d'indemnité.

Ces enseignes devront en outre respecter les prescriptions impératives du Cahier des Charges Façades et Enseignes et le Preneur fera son affaire des impôts et taxes en résultant.

ARTICLE 16 – REGLEMENTS - UTILISATION DES PARTIES COMMUNES

16.1. Observation des règlements

Le Bailleur s'engage à assurer au Preneur une jouissance paisible des lieux loués.

Le Preneur s'oblige, pour sa part, à respecter les clauses et stipulations des documents régissant le Centre, existants ou à venir et à suivre les recommandations ou directives du gestionnaire du Centre.

Il s'oblige, également, à observer les décisions de gestion et toutes décisions de l'Assemblée Générale de Copropriété, ou de tout organisme en charge de l'ensemble immobilier.

03 OCTOBRE 2006





Les activités exercées par le Preneur devront respecter les dispositions du présent bail, du Règlement intérieur mentionné à l'article 17 du présent bail et les dispositions légales et réglementaires sans donner lieu à contravention, plainte ou réclamation, notamment de la part des autres locataires ou exploitants du centre.

Le Preneur fera son affaire personnelle de tous les griefs qui seraient faits à son sujet au Bailleur, aux autres propriétaires éventuels de l'ensemble immobilier, aux colocataires, de manière que ceux-ci ne soient jamais inquiétés de son chef et soient garantis par lui de toutes les conséquences qui pourraient en résulter.

16.2. Travaux – Fermeture – Utilisation des parties communes

Le Bailleur, la société gestionnaire du Centre ou l'organisme en charge de la gestion immobilière de l'ensemble immobilier pourront, si nécessaire, limiter l'accès de tout ou partie des surfaces communes, placer des bornes privées ou prendre toute mesure à cette fin.

De même, ils pourront en tout temps fermer temporairement tout ou partie des surfaces communes où ils jugeront nécessaire d'effectuer des surélévations, des additions de constructions, des réparations, des changements ou modifications.

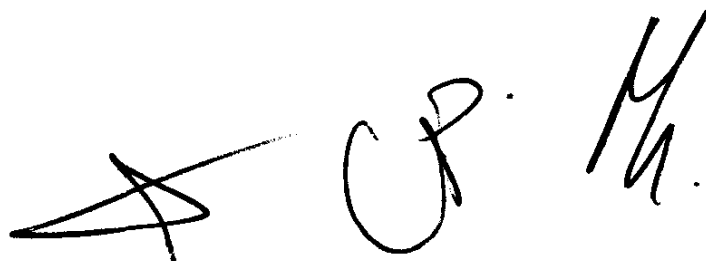
Ils se réservent par ailleurs, d'une manière générale, le droit d'apporter, et sans devoir obtenir l'approbation du Preneur, tous changements ou modifications aux surfaces communes, notamment à des fins d'animation du Centre Commercial, ou privatives et à leur utilisation.

Le Bailleur, ou l'une des personnes visées ci-dessus, devra, dans la mesure de ses moyens, préserver l'exploitabilité des lieux loués durant les travaux ou les manifestations décrits dans le présent article étant précisé que le Preneur renonce à toute demande d'indemnité ou de diminution de loyer du chef des faits relevés ci-dessus.

Le Preneur s'interdit pour sa part formellement toute utilisation privative des parties communes pour l'exploitation de son commerce.

Toutefois, il est convenu que pour le cas où les travaux ou modifications projetés par le Bailleur devaient affecter la visibilité et l'activité des lieux loués, le Bailleur et le Preneur se rencontreront suffisamment tôt avant tous commencements de travaux afin de trouver des solutions permettant, dans la mesure du possible de concilier les intérêts des parties en présence.

L'accès et la visibilité du local du Preneur devront, dans la mesure du possible, être préservés durant les heures d'ouverture du centre.



ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR

Le Règlement intérieur annexé au présent bail précise les conditions de fonctionnement générales et particulières du Centre Commercial.

Il s'impose à tous les exploitants du Centre comme étant une des conditions du bail.

Le Preneur déclare avoir pris connaissance de ce Règlement et s'oblige expressément à en respecter toutes les clauses et stipulations et à les faire respecter par ses collaborateurs et employés, ainsi que par tous ceux auxquels, à quelque titre que ce soit, il transférera la jouissance des locaux s'il y est autorisé par ailleurs.

Le Règlement intérieur pourra être à tout moment modifié, complété ou précisé par le Bailleur ou le gestionnaire du Centre Commercial, le cas échéant après avis consultatif de l'Association des Commerçants.

Toute infraction au Règlement intérieur sera sanctionnée par une pénalité forfaitaire correspondant à 1/20ème des charges afférentes aux locaux en infraction au cours de l'exercice annuel écoulé, affecté d'un multiple correspondant au nombre de jours pendant lesquels l'infraction se poursuivra ou se renouvellera.

Les infractions à la règle de continuité d'ouverture (absence de fermeture) et aux jours et horaires d'ouverture ainsi qu'aux prescriptions concernant l'éclairage de la vitrine et les liquidations massives seront sanctionnées par une pénalité de huit cent Euros (800 Euros) par jour ou de mille cinq cent Euros (1.500 Euros) par jour, selon que le magasin aura une surface inférieure ou supérieure à 300 m².

La constatation de l'infraction et de sa durée sera valablement effectuée par le gestionnaire du Centre Commercial auquel, en tant que de besoin, Bailleur et Preneur donnent mandat d'intérêt commun irrévocable pendant le présent bail et ses éventuels renouvellements ou prorogations.

ARTICLE 18 – ANIMATION ET PROMOTION DU CENTRE – STATISTIQUES

18.1. Animation et promotion du centre

18.1.1. Les actions de promotion et d'animation du Centre Commercial seront assurées conjointement par le Bailleur et par l'Association des commerçants dont ce sera l'objet et dont les statuts sont joints en annexe en projet.

Le Preneur reconnaît expressément que le Bailleur n'aura aucune obligation de résultat à cet égard, le Preneur déclarant avoir apprécié par lui-même et sous sa propre responsabilité la commercialité du site.

Pour chaque année, le Bailleur déterminera un budget d'animation et de promotion du Centre et appellera auprès des différents preneurs les fonds correspondants dans les conditions ci-après.



03 OCTOBRE 2006

L'Association des commerçants, dûment informée par courrier recommandé avec avis de réception du Bailleur, du montant de ce budget, proposera l'utilisation des fonds dans un délai d'un mois de l'envoi de ce courrier.

Les opérations d'animation et de promotion du Centre seront arrêtées sur la base de l'accord intervenu entre le Bailleur et l'Association des commerçants, et mises en œuvre par le Bailleur ou son mandataire.

A défaut d'un tel accord, le Bailleur tranchera sur l'utilisation des fonds et mettra ensuite en œuvre les opérations.

En cas de disparition de l'Association des commerçants comme dans l'hypothèse où celle-ci réunirait moins de 51 % des exploitants du Centre Commercial, le Bailleur devra décider seul de l'utilisation des fonds affectés à l'animation et à la promotion du Centre.

18.1.2. Le Preneur s'oblige en conséquence, comme tout cessionnaire, pendant toute la durée du bail, comme de ses éventuels renouvellements ou prorogations à régler ponctuellement les appels de fonds du Bailleur, qui seront émis en vue d'effectuer les actions de promotion et d'animation du Centre, et ce à titre de condition essentielle et déterminante du présent bail.

Les appels de fonds représenteront pour l'année d'ouverture du centre commercial une somme maximum de 40 € TTC au mètre carré annuel à pondérer selon les conditions décrites à l'article 6.4

Cette somme sera indexée tous les ans au 1^{er} janvier en fonction de la variation de l'indice INSEE Coût de la Construction (base 100 4^{ème} trimestre 1953), l'indice de base étant le dernier indice connu à la date de première facturation, et l'indice de référence étant celui connu au 1^{er} janvier de l'année suivante. Par la suite les indexations annuelles se feront en fonction de l'indice du même trimestre calendaire que celui utilisé pour la 1^{ère} indexation, de sorte que soit toujours pris en compte quatre trimestres calendaires.

Si, pour une raison quelconque, l'indice susvisé était inapplicable, les parties conviennent expressément de faire désigner, par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris, un expert qui aura les pouvoirs de mandataire commun des parties et dont la mission sera de choisir un indice légalement utilisable. Sa décision sera définitive et sans recours. Les frais seront partagés par moitié.

Pour le calcul de la contribution du Preneur, la pondération mentionnée dans les conditions particulières contenues à l'article 30 du présent bail s'appliquera.

Les appels de fonds seront indiqués HT, la TVA étant facturée en sus au Preneur. Ils seront émis par trimestre et payables dans les conditions fixées par l'article 4.4.2. du présent bail.

Les comptes seront arrêtés une fois l'an. Si la régularisation annuelle fait apparaître un solde en faveur du Preneur, il sera imputé sur l'acompte suivant dû au titre de la participation à l'animation et la promotion du Centre.

18.1.3. Le Bailleur pourra mandater tout tiers de son choix pour l'établissement du budget et la réalisation des actions de promotion et d'animation du Centre. Ces honoraires seront inclus dans le budget animation mentionné à l'article 18.1.1. ci-dessus.

03 OCTOBRE 2006

18.1.4. Le Preneur s'engage à faire respecter les engagements résultant du présent article 18 par tout cessionnaire, sauf à en être tenu personnellement, en lieu et place dudit cessionnaire.

18.2. Statistiques

Afin d'optimiser la gestion du Centre, le Bailleur ou le gestionnaire du Centre établira des statistiques permettant d'évaluer l'évolution de l'activité.

Aussi, le Preneur s'engage expressément à communiquer au Bailleur, dans les huit jours de la fin de chaque mois, son chiffre d'affaires mensuel. Il est entendu que les chiffres ainsi communiqués pourront, dans l'intérêt de l'animation et de la gestion du centre commercial, faire l'objet d'une diffusion interne sous forme de statistiques par secteurs d'activités au profit des différents exploitants, ces derniers s'interdisant la diffusion externe au centre commercial de ces résultats.

ARTICLE 19 - ASSURANCES

19.1. Assurances du Bailleur

Le Bailleur a souscrit, pour l'ensemble immobilier dont font partie les locaux présentement loués, une police d'assurance Dommages Ouvrages, une police d'assurance de Dommages aux Biens garantissant notamment la couverture des risques d'incendie, explosions, dommages électriques, tempêtes, dégâts des eaux, fuite intempestive du système d'extinction automatique à eau, émeutes, mouvements populaires, attentats, actes de terrorisme et de sabotage. Il a également assuré sa Responsabilité Civile en tant que propriétaire d'immeuble. Les primes d'assurance sont incluses dans les charges visées à l'article 6.2.

19.2. Assurances du Preneur

Le Preneur devra faire assurer pendant toute la durée du bail, pour des sommes suffisantes, ses biens mobiliers, ses marchandises, ainsi que les aménagements, installations, équipements, agencements et embellissements réalisés à ses frais, même s'ils sont immeubles par destination, auprès d'une compagnie notoirement solvable, contre les risques d'incendie, explosions, dommages électriques, tempêtes, dégâts des eaux, fuite intempestive du système d'extinction automatique à eau, émeutes, mouvements populaires, attentats, actes de terrorisme et de sabotage, vols, bris de glaces (pour les locaux loués) ainsi que le recours des voisins et des tiers.

Le Preneur devra en outre assurer ses Pertes d'Exploitation consécutives à l'un des risques précités.

Le Preneur s'engage à souscrire une police d'assurances de Responsabilité Civile, en vue de couvrir tous les dommages causés aux tiers du fait de son exploitation, les dommages corporels devant être couverts à concurrence d'un montant minimum de 4.500.000 Euros par sinistre et les dommages matériels et immatériels consécutifs à concurrence d'un montant minimum de 760.000 Euros par sinistre. Ce minimum pourra être augmenté sur demande du Bailleur.

03 OCTOBRE 2006

Le Preneur devra adresser au Bailleur une copie certifiée conforme de ses polices où, à défaut, copie d'une note de couverture avant toute mise en exploitation.

Il devra par ailleurs pouvoir justifier à tout moment de la validité de ces assurances et du paiement des primes.

Faute par le Preneur d'avoir souscrit les polices d'assurances mentionnées ci-dessus, ou si celles-ci garantissent des sommes estimées insuffisantes par le Bailleur, ce dernier conserve la faculté de faire garantir lui-même les risques, le Preneur s'engageant à lui rembourser, sur simple demande, les primes correspondantes.

Le Preneur s'engage, en outre, à aviser le Bailleur de tout changement dans ses conditions d'exploitation qui pourrait être assimilé, par la compagnie d'assurances, à une aggravation du risque assuré. En cas d'augmentation corrélative des taux de prime de l'assurance des biens immobiliers souscrite par le Bailleur, le Preneur prendra en charge la surprime correspondant à ce risque supplémentaire.

En cas de travaux réalisés par lui, le Preneur devra souscrire une police responsabilité civile en vue de couvrir les dommages causés aux tiers du fait de l'exécution de ses travaux, une police Tout Risque Chantier pour couvrir les dommages causés aux parties communes du bâtiment, ainsi qu'une police Dommage Ouvrage permettant de satisfaire aux obligations légales des articles 1792 à 1792-6 du code civil, conformément aux dispositions de la loi 78-12 du 4 janvier 1978.

Les polices d'assurances souscrites par le Preneur devront prévoir que les assureurs seront tenus d'aviser le Bailleur de toutes modifications ou suspensions de garanties en cas de résiliation.

Dans ce dernier cas, la résiliation ne pourra produire ses effets qu'un mois après notification de l'assureur au Bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

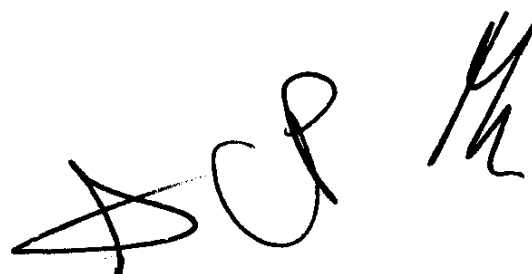
Le Preneur s'engage également à se conformer à toute demande des assureurs tendant à faire modifier les installations techniques des locaux loués.

19.3. Renonciations réciproques à recours :

Au titre des risques d'incendie, explosions et dégâts des eaux faisant l'objet des polices souscrites par le Bailleur et le Preneur, dans les conditions indiquées ci-dessus, il est convenu que :

Le Preneur renonce à tout recours qu'il serait en droit d'exercer contre le Bailleur, ses mandants ou mandataires, le Syndicat de copropriété, le syndic, le gestionnaire, les autres propriétaires, les autres locataires, locataires gérants, sous locataires et leurs assureurs. Il s'engage à obtenir de ses assureurs et de tous occupants de son chef la même renonciation.

A titre de réciprocité, le Bailleur et les autres intervenants nommés ci-dessus ainsi que leurs assureurs renoncent à tout recours contre le Preneur et tous occupants de son fait ainsi que contre leurs assureurs.



03 OCTOBRE 2006

Les polices d'assurances du Preneur devront prévoir que la résiliation ne pourra produire effet qu'un mois après une notification de l'Assureur au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.

En vue d'informer le Bailleur de la bonne exécution des stipulations qui précèdent le Preneur prend l'engagement de faire parvenir au Bailleur une attestation de son (ses) assureur(s) portant sur la nature et le montant des garanties, au plus tard à la date de livraison des locaux.

Si le commerce exercé par le Preneur entraînait pour le Bailleur, les colocataires ou occupants ou pour les voisins, des surprimes d'assurances, le Preneur sera tenu tout à la fois d'indemniser celui qui le supporte, du montant de la surprime payée par lui, et en outre de le garantir contre toute réclamation d'autres locataires ou voisins.

Le Preneur devra maintenir et continuer lesdites assurances pendant toute la durée du bail et de ses éventuels renouvellements et prorogations, payer régulièrement les primes et en justifier à toute réquisition.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE ET RECOURS

Le Preneur ou toute personne qui lui serait subrogée pour quelque cause que ce soit renonce expressément à tout recours contre toute ASL, AFUL, Président d'ASL, d'AFUL, tout syndicat de copropriété, syndic ainsi que leurs membres, les propriétaires des biens immobiliers dont le Centre dépend, le Bailleur, ses mandataires, tout occupant du Centre Commercial, leurs assureurs respectifs et s'engage à obtenir les mêmes renonciations de tous assureurs pour tous les dommages immatériels consécutifs ou non à tous dommages qu'il pourrait subir :

- En cas de mise hors service ou d'arrêt, même prolongé, pour une cause indépendante de la volonté du Bailleur, de l'un quelconque des éléments d'équipements communs du Centre Commercial, tels qu'ascenseurs, escalators, monte-charge.
- En cas de dommages, d'incendie, de dégâts des eaux, d'humidité ou de toute autre circonstance atteignant ses biens propres ou ses marchandises ou les biens pouvant être considérés comme immeubles par destination installés à ses frais.
- En cas de vol ou autres actes délictueux commis dans les lieux loués ou dans les parties communes, le Bailleur lui-même n'assumant aucune obligation de surveillance.
- En cas d'agissements générateurs de responsabilité des autres commerçants du Centre, de leur personnel et de leurs fournisseurs ou clients.
- En cas d'interruption, pour une cause indépendante de la volonté du Bailleur dans les services de l'eau ou de l'électricité, dans le service des fluides, y compris les réseaux d'extincteurs automatiques, du chauffage, en cas de fonctionnement intempestif des extincteurs automatiques.
- En cas de vice ou de défaut de la chose louée, apparent ou caché, le Preneur renonçant aux dispositions de l'article 1721 du Code civil.

03 OCTOBRE 2006

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and several cursive marks.

Le Preneur renonce également à réclamer au Bailleur en cas de dommages matériels ou immatériels, des indemnités pour privation de jouissance, ou perte d'exploitation du fait de l'arrêt, total ou partiel, de son commerce, ou de la fermeture totale ou partielle du Centre Commercial ou en cas de modification matérielle ou immatérielle de celui-ci.

Le Preneur ne pourra se plaindre ni formuler aucune réclamation auprès du Bailleur qui ne consent aucune garantie quant aux difficultés éventuelles d'accès au Centre Commercial, comme aux insuffisances temporaires ou définitives des signalisations.

Le Preneur ne pourra en aucun cas se plaindre ni formuler aucune réclamation auprès du Bailleur qui ne consent aucune garantie dans le cas où certains locaux dépendants du Centre Commercial resteraient inexploités, quels qu'en soient le nombre et le temps pendant lequel se prolongera ce défaut d'exploitation et les circonstances l'ayant provoqué, le Bailleur ne donnant aucune garantie sur la commercialité du centre commercial.

Le Preneur ne pourra en aucun cas se plaindre ni formuler aucune réclamation si la libre circulation ou la disposition des parties faisant l'objet d'une utilisation commune venaient à être modifiées ou restreintes.

Il en sera de même si certaines de ces parties sont de façon temporaire ou durable affectées à l'animation commerciale, ou si des stands de vente y sont installés pour toutes marchandises.

Le Preneur ne pourra arguer de ces modifications ou affectations pour prétendre à une modification du montant de son loyer ou de la répartition des charges qui lui incombent.

Le Preneur devra exercer ses activités de manière à ne donner lieu à aucune contravention, ni aucune plainte ou réclamation de la part de qui que ce soit, et notamment des autres locataires ou propriétaires exploitants le Centre.

ARTICLE 21 - VISITE DES LIEUX

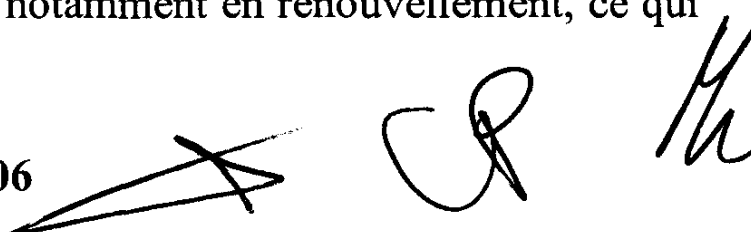
Le Bailleur se réserve le droit, pour les personnes qu'il aura autorisées à cet effet, de pénétrer dans les locaux loués, afin de prendre toutes les mesures conservatoires de ses droits qu'il jugera utiles, de faire effectuer les réparations lui incombant ou de faire visiter, pendant les heures d'ouverture lesdits locaux. Le Bailleur préviendra le Preneur de sa visite 48 H à l'avance sauf en cas de nécessité d'intervenir en urgence.

ARTICLE 22 - CLAUSE RESOLUTOIRE - SANCTIONS

22.1. Clause résolutoire

A défaut par le Preneur d'exécuter ne serait-ce qu'une seule des obligations, charges et conditions du présent bail et de ses annexes (dont fait, notamment, partie le Règlement Intérieur du Centre), qui sont toutes de rigueur et déterminantes, comme à défaut de payer à son échéance un seul terme de loyer, les accessoires du loyer, les charges, les intérêts de retard, le montant de la clause pénale, le montant de l'indemnité d'occupation après congé avec refus de renouvellement et offre de payer l'indemnité d'éviction émanant du Bailleur, tous arriérés de loyer résultant de la fixation judiciaire, notamment en renouvellement, ce qui

03 OCTOBRE 2006



inclut les intérêts de droit fixés judiciairement sur ces compléments d'arriérés de loyer, le dépôt de garantie et le complément de dépôt de garantie, les appels de fonds du Bailleur pour l'animation et la promotion du Centre, les sanctions et pénalités financières pouvant être mises à la charge du Preneur et d'une façon générale, à défaut de paiement de toutes sommes dues en application des présentes, le présent bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après la date de première présentation d'un courrier de mise en demeure ou un commandement visant la présente clause résolutoire et mettant en demeure le Preneur de s'exécuter ou de payer, demeuré sans effet.

Si le Preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion pourra être ordonnée par simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui sera exécutoire sur minute par provision.

22.2. Sanctions : Indemnités et pénalité

22.2.1. Indemnités

En cas de résiliation par la faute du Preneur par application de la clause résolutoire ou par décision judiciaire, le Preneur devra à titre de réparation du préjudice causé au Bailleur du fait de la rupture du contrat, une indemnité pendant le temps nécessaire à la relocation fixée forfaitairement d'un commun accord à un an du dernier loyer dû.

En outre le dépôt de garantie restera dans cette hypothèse, acquis au Bailleur au titre de la réparation du préjudice causé au Bailleur.

Le Preneur supportera le coût des frais et dépens de justice, les frais afférents aux actes extrajudiciaires et les honoraires d'avocat exposés par le Bailleur.

Ces indemnités ne couvrant que le préjudice causé par l'interruption du contrat, ne comprennent pas les dommages éventuels qui pourraient apparaître postérieurement à la rupture et non prévisibles à cette date.

En cas de résiliation du bail, si le Preneur ne libère pas les lieux, il devra une indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du double du dernier loyer contractuellement dû, au prorata du temps de l'occupation, tout mois commencé étant intégralement dû, les charges et accessoires étant dus en sus.

Il en sera de même en cas de résiliation non fautive ou de congé donné par le Preneur en fin de bail, si celui-ci ne libère pas les lieux à la date d'effet du congé ou de la résiliation.

22.2.2. Pénalité

Si le loyer, les charges ou toute somme due en vertu du bail ne sont pas payés à leur échéance exacte, le Preneur devra automatiquement au Bailleur, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, une indemnité forfaitaire égale à 10 % des sommes dues.

Il est ici précisé que l'ensemble des sommes qui pourraient être dues par le Preneur au titre de cette indemnité forfaitaire :



03 OCTOBRE 2006

- seront considérées comme suppléments et accessoires du loyer, leur non-paiement entraînant la résiliation des présentes dans les conditions ci-dessus exposées,
- porteront intérêt conformément à la clause d'intérêt.

ARTICLE 23 - CLAUSE D'INTERETS DE RETARD

A défaut de paiement d'une somme quelconque exigible en vertu du bail à la date d'échéance, celle-ci fera l'objet d'un calcul d'intérêt au taux de l'intérêt légal majoré de 4 points et ce, sans qu'une quelconque mise en demeure préalable soit nécessaire, le Preneur étant mis en demeure par le seul effet de la signature du présent bail.

ARTICLE 24 - RESTITUTION DU LOCAL LOUE

Le Preneur devra restituer les locaux en parfait état de propreté, d'entretien et des réparations visées à l'article 11.1., après enlèvement des marchandises, mobiliers et matériels autres que les travaux demeurant au Bailleur par le jeu de l'accession.

A cet effet, l'Architecte du Centre Commercial, à qui le Preneur et le Bailleur donnent expressément, par les présentes, mandat d'intérêt commun, et dont les honoraires seront à la charge du Preneur, dressera un état des lieux comportant un descriptif et un chiffrage des réparations à effectuer et incombant au Preneur.

Cet état des lieux se fera en présence du Preneur dûment convoqué par courrier recommandé avec avis de réception posté au moins huit jours à l'avance. En cas d'absence du Preneur, l'état des lieux, réputé contradictoire à son égard, lui sera opposable sans restrictions ni réserves.

L'architecte mandataire notifiera l'état des lieux à chacune des parties par courrier recommandé avec avis de réception. Le Preneur devra acquitter le montant des réparations chiffrées par l'architecte mandataire. En cas de contestation du chiffrage établi par l'architecte mandataire, le Preneur aura la possibilité de faire établir des devis par des entreprises.

ARTICLE 25 - DECLARATIONS

25.1. Le Bailleur déclare avoir opté pour l'assujettissement à la T.V.A. de la location consentie, ce qui est accepté par le Preneur. Cette taxe sera à la charge du Preneur, de même que toute autre taxe qui lui serait substituée ou ajoutée.

25.2. Le Preneur déclare qu'il exercera dans les locaux loués une activité commerciale relevant par nature de la catégorie des BIC.

25.3. Le Preneur, s'il agit pour le compte d'une société en cours de formation ou d'une société à substituer, s'engage, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du bail, à justifier auprès du Bailleur de l'immatriculation au registre du commerce de ladite société, dont il devra justifier être mandataire social. A défaut, le bail sera réputé avoir été conclu par le Preneur agissant en son nom personnel et il en demeurera le seul titulaire, si mieux n'aime le Bailleur faire jouer la clause résolutoire.

03 OCTOBRE 2006



25.4. Il est enfin entendu que la computation des divers délais qui serait générée par l'application de l'une des clauses du présent bail (résiliation triennale, droit de préemption, ...) sera effectuée conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARTICLE 26 – MODIFICATIONS – TOLERANCES – INDIVISIBILITE

26.1. Modifications – Tolérances

Toute modification des présentes ne pourra résulter que d'un document écrit et exprès. Cette modification ne pourra, en conséquence, en aucun cas être déduite, soit de la passivité du Bailleur, soit même de simples tolérances, qu'elles qu'en soient la fréquence et la durée, le Bailleur restant toujours libre d'exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n'auraient pas fait l'objet d'une modification expresse et écrite.

26.2. Indivisibilité

Les locaux donnés à bail sont expressément déclarés indivisibles.

Par ailleurs, le bail est déclaré indivisible au seul bénéfice du Bailleur. En cas de co-Preneurs par l'effet du présent bail, de cession ou de décès, l'obligation des co-Preneurs est réputée indivisible et solidaire.

ARTICLE 27 - FRAIS ET HONORAIRES - ELECTION DE DOMICILE - COMPETENCE

27.1. Frais et honoraires - Enregistrement

Les frais et honoraires afférents à la rédaction du présent bail sont conservés par le Bailleur.

Les frais et honoraires afférents à tous avenants postérieurs seront à la charge du Preneur.

Si les parties requièrent l'enregistrement des présentes, les frais d'enregistrement seront supportés par le Preneur.

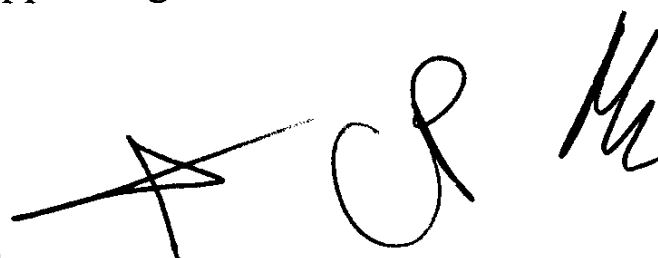
27.2. Elections de domicile

Le Bailleur fait élection de domicile à son siège social. Quant au Preneur, il fait élection à son siège social ou son domicile jusqu'à la date de prise d'effet du bail, puis ensuite dans les lieux loués, pour toute notification, procédure, mesure conservatoire ou d'exécution.

27.3. Compétence

Pour tous litiges relatifs au présent bail, les parties donnent compétence aux Tribunaux de Paris, nonobstant les cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

03 OCTOBRE 2006



ARTICLE 28 – DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

28.1. Déclarations du Bailleur

Au titre des dispositions de l'article L.125-5 du Code de l'Environnement, il est joint en annexe les cartes des risques naturels et technologiques.

Le Bailleur déclare, qu'à sa connaissance, les lieux loués et le Centre ne sont pas situés dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat.

Le Bailleur déclare qu'à sa connaissance les lieux loués et le Centre Commercial n'ont pas fait l'objet, depuis qu'il est titulaire d'une promesse de vente sur le terrain, d'une indemnisation au titre des articles L.125-2 et L.128-2 du Code des assurances. Il précise par ailleurs, qu'à sa connaissance, il en a été de même antérieurement à la signature de cette promesse.

28.2. Obligations du Preneur

Le Preneur s'interdit de tout fait susceptible de provoquer un des inconvénients mentionnés à l'article L.511-11 du Code de l'environnement et prendra soin, dans l'exercice de son activité et pendant toute la durée du présent bail et de ses éventuels renouvellements et prorogations, de la préservation des intérêts énoncés dans ce texte.

ARTICLE 29 – CONFIDENTIALITE

29.1. Confidentialité du présent bail

Le Bailleur et le Preneur s'engagent à ne pas communiquer ni divulguer aux tiers au présent acte les dispositions du présent bail ni le contenu des discussions qui ont pu précéder sa signature.

Cet engagement de confidentialité prend effet dès la signature du bail et se poursuivra durant son exécution et ses éventuels renouvellement successifs.

Par dérogation à ce qui précède, chaque partie est néanmoins autorisée à divulguer les informations précitées à ses conseillers extérieurs, ses assureurs, prestataires et, le cas échéant, aux organismes sociaux et fiscaux.

29.2. Confidentialité des informations échangées

Le Bailleur et le Preneur s'engagent à ne pas communiquer ni divulguer aux tiers au présent acte les informations de nature comptable ou financière qu'ils pourront s'échanger durant l'exécution du présent bail et de ses éventuels renouvellements successifs.

Au cas particulier, les données comptables et financières que le Preneur communiquera au Bailleur en application des articles 4.2.2.2. et 18.2. sont expressément visés par le présent engagement de confidentialité.

03 OCTOBRE 2006

ARTICLE 30 – CONDITIONS PARTICULIERES

Les conditions particulières ci-après font partie intégrante du bail et les articles 22 et suivants du bail s'y appliquent comme au reste du bail.

En application des dispositions de l'article 6 du présent bail et compte tenu de la surface du lot du Preneur, ce dernier s'engage à mettre à la disposition du Centre 2 équipiers ERP1.

En application des dispositions de l'article 6.4, le coefficient de pondération appliqué au Preneur seront de :

- 0,35 pour la surface en rez-de-chaussée,
- 0,175 pour les surfaces en étage et mezzanine.

ARTICLE 31 - RECAPITULATIF DES PIECES CONTRACTUELLES

Bail
Plan prévisionnel du local
C.P.T.A.
Cahier des charges Façades et Enseignes
Règlement intérieur du Centre Commercial
Projet de Statuts de l'Association des Commerçants
Cartes des risques naturels et technologiques

Fait à *PARIS*

Le *03 OCTOBRE 2006*

En trois exemplaires

Le Preneur

03 OCTOBRE 2006

ANNEXE 1